

MODELO DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar el siguiente contrato administrativo:

I. PRELIMINARES

1. CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES. -

1.1. Por la Entidad Delegante

Por una parte, en calidad de Entidad Delegante, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, debidamente representada por el Director General, Juan Manuel Aguirre Gómez, con cédula de ciudadanía Nro. XXX, quien interviene en calidad de delegado del señor Alcalde, lo que fue conferido mediante Resolución No. A-072, de 14 de octubre de 2020, misma que se adjunta como parte integral del presente contrato.

1.2. Por la Sociedad Gestora

Por otra parte, en calidad de Adjudicatario, la compañía....., debidamente representada por..... con documento de identificación Nro. en calidad de..... o Representante Legal, cuyo documento justificativo de personería jurídica se adjunta y forma parte integral del presente contrato.

1.3. Declaración inicial: Capacidad para obligar a las partes

- a) A la Entidad Delegante y al Adjudicatario, cada una de ellas una parte contractual, en adelante, conjuntamente, se les denominará simplemente como las "Partes".
- b) Los comparecientes declaran tener capacidad suficiente para obligarse y contratar cuanto en derecho se requiere y haber obtenido las autorizaciones, delegaciones y poderes necesarios para intervenir en el contrato y para contraer las obligaciones que en él se estipulan en representación, según corresponda, de las partes.

2. CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES. -

2.1. Régimen jurídico para la delegación al sector privado, bajo la modalidad de concesión.

- a) El artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), considera al sector del transporte público como un sector estratégico para la economía nacional. Particularmente, el artículo 264 de la Constitución concede a los gobiernos municipales competencias exclusivas para planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. Además, el artículo 266 de la norma ibídem establece: *"Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales (...)"*.
- b) El artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, señala que de manera excepcional decretada por el Presidente de la República, el Estado o sus instituciones podrán delegar a la iniciativa privada la gestión de

servicios públicos o sectores estratégicos, bajo la modalidad de concesión, asociación, alianza estratégica, u otras formas contractuales de acuerdo a la Ley.

- c) El artículo 74 del Código Orgánico Administrativo dispone que, cuando sea necesario, en forma excepcional y motivada, para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas con mayoría pública, el Estado o sus instituciones podrán delegar a sujetos de derecho privado, las actividades económicas que no correspondan a servicios públicos o sectores estratégicos, esto es, aquellas que no se encuentren reservadas constitucional o legalmente al Estado, y está sujeta a los criterios de eficiencia y eficacia administrativas. La gestión delegada por autorización administrativa es siempre precaria y en ningún caso generará derechos exclusivos para el gestor.
- d) El artículo 75 del Código Orgánico Administrativo determina que la gestión delegada estará vinculada con la ejecución de un proyecto de interés público específico, evaluado técnica, económica y legalmente por la administración competente. Dicho proyecto definirá los riesgos que se transfieren al gestor de derecho privado y a aquéllos retenidos por la administración competente, de modo que pueda ser viable.
- e) El artículo 76 de la misma norma establece que la gestión delegada mediante contrato se sujetará a las siguientes reglas: *“1) La selección del gestor de derecho privado se efectuará mediante Concurso de Concurso Público Internacional.- 2) Para la selección del gestor de derecho privado, la administración competente formulará el pliego de bases administrativas, técnicas y económicas y los términos contractuales que regirán el procedimiento y la relación entre la administración y el gestor.- 3) Los contratos para la gestión delegada a sujetos de derecho privado se formularán según las mejores prácticas internacionales y salvaguardando el interés general. La administración puede elaborar modelos de contratos que pueden ser empleados como base en actuaciones de similar naturaleza.- 4) El ejercicio de las potestades exorbitantes de la administración se sujetará al régimen general en materia de contratos administrativos.- 5) Se determinarán expresamente los términos de coparticipación de la administración y el sujeto de derecho privado”*.

2.2. Competencia de la Agencia Metropolitana de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial – AMT

Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descentralización – COOTAD

El artículo 55 determina las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal, estipulando: *“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; (...) f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal”*.

Según el artículo 73, los distritos metropolitanos autónomos son regímenes especiales de gobierno del nivel cantonal establecidos por consideraciones de concentración demográfica y de conurbación, los cuales ejercerán las competencias atribuidas a los gobiernos municipales y las que puedan ser asumidas, con todos los derechos y obligaciones, de los gobiernos provinciales y regionales.

Código Orgánico Administrativo

Artículo. 3.- *“Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en*

función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias”.

Artículo. 9.- “Principio de coordinación. Las administraciones públicas desarrollan sus competencias de forma racional y ordenada, evitan las duplicidades y las omisiones”.

Artículo. 15.- “Principio de responsabilidad. El Estado responderá por los daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o contratistas. El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público por actos u omisiones dolosos o culposos. No hay servidor público exento de responsabilidad”.

Artículo. 17.- “Principio de buena fe. Se presume que los servidores públicos y las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes”.

Artículo. 20.- “Principio de control. Los órganos que conforman el sector público y entidades públicas competentes velarán por el respeto del principio de juridicidad, sin que esta actividad implique afectación o menoscabo en el ejercicio de las competencias asignadas a los órganos y entidades a cargo de los asuntos sometidos a control. Los órganos y entidades públicas, con competencias de control, no podrán sustituir a aquellos sometidos a dicho control, en el ejercicio de las competencias a su cargo”.

Artículo. 84.- “Funciones. - Son funciones del gobierno del distrito autónomo metropolitano: “(...) q) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su territorio”

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial – LOTTTSV

Artículo. 1. “La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos”.

Artículo. 3.- “El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas”.

Artículo. 30.2.- “El control del tránsito y la seguridad vial será ejercido por las autoridades regionales, metropolitanas o municipales en sus respectivas circunscripciones territoriales, a través de las Unidades de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, constituidas dentro de su propia institucionalidad, unidades que dependerán operativa, orgánica, financiera y administrativamente de éstos”.

Artículo. 30.3.- “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos o Municipales son responsables de la planificación operativa del control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, planificación que estará enmarcada en las disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

y deberán informar sobre las regulaciones locales que se legislen”.

Artículo. 30.4.- “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales, en el ámbito de sus competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción, observando las disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones locales que en materia de control del tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar”.

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito

Artículo. IV.2.279.- “Entidad encargada del control del tránsito. - La entidad que tiene a su cargo el control del tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito, deberá precautelar, proteger y asegurar el cumplimiento de las normas de tránsito, transporte terrestre y de seguridad vial, poner en vigor los derechos de todos los actores de la movilidad conforme al ordenamiento jurídico vigente y a la jerarquía de la movilidad establecida en el presente Título. Bajo ningún caso esta entidad ni su personal deberán realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad, deterioren la accesibilidad o afecten la circulación de peatones, ciclistas u otros medios no motorizados de movilidad”.

Resolución No. A0006, de 22 de abril de 2013. Resolución Administrativa de creación de la Agencia Metropolitana de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Distrito Metropolitano de Quito

Artículo. 1.- “En la Estructura Orgánica Funcional del Municipio del Distrito Metropolitano de Tránsito créese y agréguese la unidad de gestión estratégica desconcentrada denominada “Agencia Metropolitana de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Distrito Metropolitano de Quito” o por sus siglas “AMT”, dotada de plena autonomía administrativa, financiera y funcional, (...).”

Artículo. 2.- “La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, a través de los órganos que la conforman, tendrá a su cargo la potestad de controlar el transporte terrestre particular, comercial y por cuenta propia, el tránsito y la seguridad vial, asignadas al Municipio por la Constitución de la República, el COOTAD y la LOTTTSV, de acuerdo con la planificación y gestión institucionales definidas por la Secretaría de Movilidad y aprobadas por el Alcalde o Alcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito. En consecuencia, para el ejercicio de las competencias que le son conferidas por esta Resolución, la Agencia actuará a través de los órganos que la conforman, y tendrá las prerrogativas de las que goza el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en materia de control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial”.

Resolución No. A – 072, de fecha 14 de octubre de 2020

El señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, en ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 266 y 264 núm. 6 de la Constitución; 90, letras b. e i. del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización; 30.5 letra c. y 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 29 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, 74 y 76 del Código Orgánico Administrativo, resuelve:

Artículo. 1.- *“Autorizar la delegación a la iniciativa privada el proyecto para lo provisión, operación y administración de la plataforma tecnológica para el uso del transporte comercial de taxi, a favor del Oferente que resulte adjudicatario en el concurso público que se convocare para el efecto, de acuerdo con el art. 2 de esta resolución”.*

Artículo. 2.- *“Delegar a la Agencia Metropolitana de Tránsito, la organización, y conducción de las etapas preparatoria, precontractual, contractual, y ejecución de la selección del Oferente para que implemente, equipe, administre, mantenga y opere la plataforma tecnológica (el «Proyecto Chasqui»)”.*

2.3. Procedimiento administrativo e informes previos

- a) El informe jurídico Nro. CHASQUI-003, de la Secretaría de Movilidad, indica: *“(i) las competencias que se circunscriben al proyecto de plataforma tecnológica, corresponden a la planificación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; y, (ii) la figura de delegación privada prevista en los arts. 74 y 76 del Código Orgánico Administrativo («COA»), es la vía más adecuada y viable para el desarrollo y funcionamiento del proyecto de plataforma tecnológica”.*
- b) **(En la fase de elaboración del contrato se agregará la información administrativa del caso.**
- c) El, se publicó la convocatoria para el Concurso Público del proyecto en cuestión

3. CLÁUSULA TERCERA: DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN. -

3.1. Términos definidos

- a) Para efectos de la interpretación y aplicación de los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y más estipulaciones contenidos en el contrato y demás documentos de la transacción, las palabras escritas con mayúscula inicial tendrán los significados que se indica en el pliego (“Definiciones”).
- b) Las palabras que únicamente indiquen el singular también incluirán el plural, y viceversa, según el contexto lo requiera.

3.2. Reglas de interpretación

- a) Los términos y expresiones utilizados en este contrato se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que específicamente se les haya asignado otro significado de conformidad con la cláusula 3.1 de este contrato.
- b) La interpretación de los términos y expresiones con letra inicial minúscula que estuvieren definidos por el Régimen Jurídico Aplicable, se efectuará de conformidad con este último.
- c) En la medida que exista conflicto entre los contenidos de este contrato y aquellos de los otros Documentos de la Transacción, se ha de aplicar el siguiente orden de prevalencia: el contrato, el pliego y finalmente la oferta en todo aquello que represente una mejora a los aspectos técnicos y económicos del pliego.
- d) En la medida que exista conflicto entre el contenido de los Anexos de los Documentos de la Transacción y aquel de los instrumentos a los que aquellos se adjuntan, prevalecerán los términos del documento principal, a menos que se

indique expresamente de otra manera.

- e) Los Anexos a este Contrato formarán parte de él, y las referencias a ellos serán referencias a los Anexos adjuntos a este Contrato, a menos que se indique expresamente de otra manera.
- f) Los títulos o epígrafes de las cláusulas de este Contrato se han incluido con propósitos meramente indicativos y no alteran la interpretación de las estipulaciones contenidas en este Contrato.
- g) Las referencias efectuadas a una Parte o sujeto, órgano, organismo o Autoridad Competente en este Contrato, incluyen a sus sucesores, subrogantes y cesionarios permitidos.
- h) Todas las referencias hechas en este Contrato al Adjudicatario permanecerán en todo caso bajo la responsabilidad del Adjudicatario.
- i) A menos que expresamente se estipule lo contrario en este Contrato, todas las referencias que se hagan a algún acto o contrato se entenderán efectuadas al acto o contrato respectivo con todas sus reformas y en su última versión vigente.
- j) Las referencias hechas al presente Contrato se entenderán comprensivas de todos los Documentos de la Transacción.
- k) Los contenidos de este Contrato se interpretarán de buena fe y bajo el principio de la unidad contractual, de modo que se procurará que las estipulaciones sean interpretadas sistemática e integralmente y, por tanto, no serán aplicadas en forma aislada.
- l) Las disposiciones de este Contrato que regulan procedimientos para la tramitación de autorizaciones o aprobaciones de la Entidad Delegante ante determinados actos o hechos del Gestor Delegado deberán ser cumplidas por parte de éste, sin perjuicio de otras disposiciones que ordenen tramitaciones, procedimientos y actuaciones administrativas en general, que también deberán ser cumplidos por el Gestor Delegado conforme al Régimen Jurídico Aplicable.
- m) Los plazos establecidos en este Contrato en días, sin indicación adicional, se computarán como días calendario, esto es, días continuos, incluidos sábados, domingos y feriados. Se considerarán días hábiles a aquellos laborables en el Ecuador.
- n) Todos los plazos establecidos en este Contrato en días, meses o años, sin ninguna indicación adicional, se computarán desde el día siguiente a la fecha de referencia hasta el mismo día del mes o el año de la fecha de referencia que corresponda según el plazo otorgado.
- o) Para cualquier caso de vencimiento de un plazo verificado en un día inhábil, se tomará como día de vencimiento el día hábil inmediato siguiente.
- p) Las referencias a horas corresponden a la hora oficial del Ecuador y a horas laborables.
- q) Las Partes reconocen la potestad de la Entidad Delegante para interpretar el contenido de los Documentos de la Transacción, en todo lo no previsto en este Contrato, con fundamento en las reglas de interpretación de los contratos conforme el Código Civil. Sin embargo, en caso de divergencia o desacuerdo por parte de la Sociedad Gestora, cada una de las Partes propondrá una terna de expertos en derecho, de la que se escogerá al experto dirimente. En caso de coincidencia en uno de los nombres, se escogerá a dicha persona como el experto; de no haber coincidencia o de coincidirse en más de un nombre, se escogerá por sorteo.

4. CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO. -

- a) Forman parte integrante de este Contrato, desde la fecha de su suscripción, los siguientes documentos que deberán ser protocolizados:
 - I. Los documentos con los que se acredita la personería jurídica de quienes comparecen en representación de las Partes.
 - II. Los nombramientos del o los representantes legales de la Sociedad Gestora, debidamente inscritos en el Registro Mercantil.
 - III. Copia certificada de la inscripción y habilitación de la Sociedad Gestora en el Registro Único de Contribuyentes.
 - IV. Declaración jurada otorgada por el representante legal de la Sociedad Gestora en relación con el hecho de que su representada no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades generales o especiales previstas en el Régimen Jurídico Aplicable y el Pliego.
 - V. Convocatoria a Concurso Público.
 - VI. El Acta de Negociación y sus Anexos.
 - VII. La Resolución de Adjudicación.
 - VIII. Copia certificada de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Forman parte integrante de este Contrato, desde la fecha de su suscripción, los siguientes documentos que no deberán protocolizarse.
 - I. El Pliego original del proceso y los demás Documentos de la Transacción.
 - II. Acta de respuestas y aclaraciones, con todos sus Anexos.
 - III. La Oferta íntegra del Adjudicatario.
- c) Formarán parte integrante de este contrato, una vez producidos o emitidos, los siguientes documentos, que no deberán protocolizarse:
 - I. Las actualizaciones al Plan Económico-Financiero Definitivo debidamente notificadas por la Sociedad Gestora;
 - II. Los certificados que habiliten la culminación e inicio de los diferentes períodos del Contrato; y,
 - III. Cada uno de los documentos que reflejen las Órdenes de Variación a este Contrato y sus modificaciones.

5. CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES Y SEGURIDADES OTORGADAS POR LAS PARTES. -

- a) La Sociedad Gestora declara y asegura a la Entidad Delegante que:
 - I. Este Contrato ha sido debidamente celebrado por la Sociedad Gestora, es legalmente válido y vinculante, y no requiere de ninguna aprobación, consentimiento o requisito adicional alguno a fin de tener pleno vigor y efecto.
 - II. No conoce de ningún hecho o derecho, proceso, acción o demanda, pendientes o en trámite que, de cualquier manera, pudiese perjudicar su capacidad para cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato o cualquiera de los Documentos de la Transacción.
 - III. Conoce el Régimen Jurídico Aplicable y los requisitos legales, técnicos y económicos para obtener y mantener durante la vigencia de la Concesión todas

y cada una de las Habilitaciones Legales para cumplir sus obligaciones bajo este Contrato.

- IV. Posee el conocimiento requerido y la capacidad necesarios para cumplir sus obligaciones bajo este Contrato.
 - V. Cuenta o, de ser necesario, se compromete a contratar el personal adecuado para cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato.
 - VI. Ha realizado los estudios técnicos, económicos y legales necesarios para asumir las obligaciones que se derivan de este Contrato.
 - VII. La determinación de los criterios técnicos, económicos y legales se encuentran íntegra y completamente regulados en este Contrato y sus Anexos, y se obliga a sujetarse a los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y más estipulaciones contenidas en este Contrato.
 - VIII. Conoce y entiende que sus actividades se inscriben en el ámbito público, por lo que, con independencia de los mecanismos de Supervisión y Fiscalización previstos en este Contrato, estará sujeta al control de otras Autoridades Competentes, tales como, la Contraloría General del Estado o el Servicio de Rentas Internas.
- b) La Entidad Delegante declara y asegura al Adjudicatario que:
- I. Se encuentra debidamente habilitada por el Régimen Jurídico Aplicable para otorgar la delegación materia de este Contrato.
 - II. Está sujeta al control de la Contraloría General del Estado en todos sus actos.

II. DE LA DELEGACIÓN: ESTIPULACIONES GENERALES

6. CLÁUSULA SEXTA: OBJETO DEL CONTRATO. -

Las Partes, sustentadas en los antecedentes señalados y de forma especial en la normativa aplicable, suscriben el presente Contrato de Delegación bajo la modalidad de Concesión, por el cual la Sociedad Gestora se compromete para con la Entidad Delegante ejecutar el proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO" que contempla la implementación de una plataforma de carácter tecnológico para el mejoramiento del servicio y la gestión del transporte comercial en taxi legalmente constituido, que incluye la operación y administración de la misma, en el Distrito Metropolitano de Quito, en los términos y condiciones técnicas establecidos en el expediente que corresponde al proceso derivado del Concurso Público Nro. **GD-MDMQ-AMT-001-2021**, en la Oferta presentada por el Adjudicatario y en el Acta de Negociación, que forman parte del presente instrumento contractual.

6.1. El Proyecto

El Proyecto al que se refiere la gestión delegada a través de Concurso Público, contempla los siguientes componentes:

- a) Implementación de la plataforma tecnológica de conformidad al alcance técnico, legal y financiero del proyecto, como se detallan en este pliego y sus anexos técnicos referenciales, bajo cuenta y riesgo del oferente. ("Implementación")

- b) Administración, contempla el mantenimiento y conservación del software y hardware y en general de los bienes del proyecto, durante la vigencia del contrato ("Administración")
- c) Mantenimiento, se refiere a la modificación o actualización de un producto de software después de la entrega, para corregir errores, mejorar el rendimiento, u otros atributos.
- d) Operación, se refiere a todos los casos necesarios para la operación diaria y la continuidad del servicio, con el fin de asegurar la máxima calidad del servicio, gestionando la capacidad y la disponibilidad de la plataforma. ("Operación").
- e) Entrega, al finalizar el contrato la plataforma de software pasará a ser propiedad del GAD del MDMQ y deberá ser entregada en su totalidad. ("Entrega").

6.2. Delegación y Aceptación del Proyecto

- a) Sin perjuicio de los derechos y obligaciones previstos en el presente Contrato y según los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y más estipulaciones previstos en este instrumento, la Entidad Delegante, en ejercicio de las competencias que tiene asignadas en el Régimen Jurídico Aplicable:
 - I. Delega a la Sociedad Gestora, en general, todos los deberes y facultades necesarios para la implementación de la plataforma tecnológica, administración, mantenimiento, operación; y, entrega del Proyecto.
 - II. Delega a la Sociedad Gestora el derecho a obtener la retribución por su inversión y trabajo conforme lo establecido en los pliegos, su oferta y las constantes en el acta de negociación.
 - III. Se reserva las potestades y derechos y asume los deberes y obligaciones previstos en el Régimen Jurídico Aplicable y este Contrato.
 - IV. La Sociedad Gestora acepta en su integridad las condiciones del proyecto, sujetándose a su ejecución conforme lo previsto en los pliegos del concurso público, su oferta y demás negociaciones.

7. CLÁUSULA SÉPTIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DEL GESTOR DELEGADO. -

- a) Sin perjuicio de lo específicamente establecido en el Pliego o en este Contrato, son derechos generales del Gestor Delegado los siguientes:
 - I. La prerrogativa de disfrutar sin perturbación alguna y de forma exclusiva, de los derechos que este Contrato le confiere, sin más limitaciones que las derivadas del Régimen Jurídico Aplicable y este Contrato.
 - II. El derecho de organizar sus actividades y tareas para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión, del modo que estime adecuado, pero siempre con sujeción a los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y más estipulaciones de este Contrato.
 - III. El derecho a celebrar todos los Acuerdos Conexos que considere adecuados a sus intereses, bajo su exclusiva responsabilidad y cargo, sin necesidad de autorización de la Entidad Delegante siempre que se encuentren dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que se derivan de este Contrato. Los Acuerdos Conexos que llegare a celebrar la Sociedad Gestora con terceros deberán incorporar, en cualquier caso, los términos, condiciones y límites previstos en este Contrato en lo que fueren pertinentes, de modo que su celebración no coloque a la Sociedad Gestora en incumplimiento del mismo.

- IV. La facultad de gravar, sin necesidad de autorización de la Entidad Delegante, los derechos de naturaleza económica que a través del presente Contrato adquiere para obtener el financiamiento de terceros para el Proyecto, con sujeción a los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y más estipulaciones de este Contrato. En ningún caso, podrá gravar, afectar o poner en riesgo la información proporcionada por esta delegación, la continuidad en la provisión de los Servicios Obligatorios o los derechos de la Entidad Delegante.
 - V. El derecho a recibir y disponer libremente de la Retribución de la Sociedad Gestora, que obtenga como resultado de la Operación y Mantenimiento materia de este Contrato.
 - VI. El derecho a recibir cualquier otra prestación económica que en su favor establezca el presente Contrato.
 - VII. El derecho a obtener la colaboración de la Entidad Delegante para el adecuado desarrollo de la Operación.
- b) Sin perjuicio de las específicamente establecidas en este Contrato, son obligaciones generales de la Sociedad Gestora, especialmente, las siguientes:
- I. La obligación de asumir a su riesgo, la inversión, los gastos y costos que se requiera para la ejecución del Proyecto sin tener en consideración las Órdenes de Variación.
 - II. La obligación de garantizar la implementación y operación de la plataforma, de conformidad con el Proyecto Técnico Definitivo y el Acta de Negociación, con los mayores niveles de calidad, salvo en los casos previstos en el presente Contrato y el Pliego.
 - III. La obligación de usar y resguardar la información proporcionada para la ejecución de esta concesión de acuerdo con su naturaleza, asumiendo la responsabilidad hasta por culpa leve por los daños que ocasionare, por acción u omisión
 - IV. La obligación de garantizar la prestación de los Servicios de la Concesión, en las condiciones previstas en el Régimen Jurídico Aplicable, en función de los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, calidad, libertad de acceso y seguridad para los Usuarios, con sujeción a los diseños del proyecto.
 - V. La obligación de permitir o hacer que se permita la adecuada Supervisión y evaluación del cumplimiento del Contrato por parte del Administrador del Contrato, Fiscalizador, Supervisor y, en general, de los inspectores, auditores e interventores designados por la Entidad Delegante, admitiendo el acceso a cualquier instalación y facilitando la documentación e información necesarios.
 - VI. La obligación de obtener y mantener las Habilitaciones Legales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato.
 - VII. La obligación de cumplir con las normas laborales derivadas del cumplimiento de este Contrato.
 - VIII. En general, la obligación de cumplir con los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y más estipulaciones previstas en este Contrato para su cabal ejecución.

8. CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD DELEGANTE.-

- a) Sin perjuicio de los específicamente establecidos en el Contrato, son derechos generales de la Entidad Delegante, los siguientes:
- I. El derecho de ejercer sus potestades y atribuciones derivadas del Régimen Jurídico Aplicable y este Contrato directamente, a través de los órganos y organismos bajo su dependencia o adscripción, o a través de terceros contratados para el efecto.
 - II. El derecho a organizar y realizar la evaluación del cumplimiento de este Contrato, con absoluta independencia de aquellos mecanismos establecidos en este instrumento.
 - III. El derecho a mantener la titularidad sobre la información y documentación entregada para la ejecución de esta Concesión durante su vigencia, y por tanto, a que dicha titularidad sea reconocida y respetada por el Adjudicatario, la Sociedad Gestora y cuanto tercero haya suscrito un Acuerdo Conexa con este último.
 - IV. El derecho a que los bienes y los derechos sobre los bienes de la Concesión, le sean entregados, en condiciones de plena operatividad y funcionalidad, en la fecha de terminación de este Contrato.
- b) Sin perjuicio de las previstas de manera específica en este Contrato, son obligaciones generales de la Entidad Delegante las siguientes:
- I. Colaborar con la Sociedad Gestora, dentro del ámbito de sus competencias y en el marco del Régimen Jurídico Aplicable, para la ejecución cabal del Proyecto.
 - II. Atender oportunamente las solicitudes de autorización que, en virtud de este Contrato, se deban realizar, sin que tal obligación presuponga que la Entidad Delegante deba consentir, en cualquier caso, lo solicitado, sin causa debidamente justificada.
 - III. Participar con información que disponga en las diferentes fases del proyecto a cargo la Sociedad Gestora. En cualquier caso, la provisión de información referencial de parte de la Entidad Delegante la Sociedad Gestora, no modifica la distribución de riesgos atribuida por este Contrato. En especial, no altera la asunción del riesgo que, en relación con el diseño, implementación, administración, operación y mantenimiento ha efectuado la Sociedad Gestora.
 - IV. Colaborar con la Sociedad Gestora para la obtención de permisos de Licencias y en general las autorizaciones de autoridades que se requieran para la ejecución del Proyecto.
 - V. Garantizar el derecho a recibir y disponer libremente de la Retribución la Sociedad Gestora que obtenga como resultado de la Operación materia de este Contrato.
 - VI. Considerar la aplicación de la Cláusula Cuadragésima de Equilibrio Económico Financiero en caso de que el Proyecto se vea afectado por otros proyectos de naturaleza similar que llegaren a existir.
 - VII. En general, la obligación de cumplir con los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y más estipulaciones previstas en este Contrato para su cabal ejecución.

III. DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

9. CLÁUSULA NOVENA: PLAZO DE LA CONCESIÓN. -

La Concesión se la otorga y se mantendrá vigente por su Plazo Ordinario, el cual se estipula en ocho (8) años, contados desde la fecha de implementación.

La Concesión se otorgará y mantendrá vigente únicamente por su Plazo Ordinario, salvo por la ocurrencia, de conformidad con este Contrato, de: i) suspensión autorizada; ii) ampliación de plazo como consecuencia de la aplicación del mecanismo de compensación como resultado del Equilibrio Económico Financiero del Contrato; iii) ampliación de plazo como resultado de modificación dispuesta mediante Orden de Variación; iv) en casos de terminación anticipada; y, v) otros previstos en el Contrato

10. CLÁUSULA DÉCIMA: SUSPENSIÓN AUTORIZADA. -

- a) Por el modo en que se ha determinado la vigencia del Contrato, el Plazo Ordinario únicamente será suspendido, previa autorización de la Entidad Delegante, si se hubiera producido un evento de Fuerza Mayor, de conformidad con este Contrato.
- b) Se entenderá que el Plazo Ordinario se ha suspendido durante el tiempo necesario para superar el evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, siempre que se haya procedido de conformidad con este Contrato.
- c) En el caso que el tiempo de suspensión sea superior a ciento ochenta (180) días desde la fecha en que se hubiere notificado el evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito a la Entidad Delegante, se producirá automática e inmediatamente la Terminación Anticipada del Contrato, salvo que las Partes de mutuo acuerdo decidan prorrogar el período de suspensión.
- d) El tiempo de suspensión que opere de conformidad con esta cláusula, se agregará al Plazo Ordinario.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: AMPLIACIÓN DE PLAZOS PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. -

- a) La Sociedad Gestora podrá presentar solicitudes de ampliación o reprogramación de plazos para actividades específicas o el cumplimiento de hitos previstos en este Contrato, cualesquiera de los demás Documentos de la Transacción, las que podrán ser autorizadas por el Administrador del Contrato:
 - I. Previo informe favorable del Fiscalizador o el Supervisor, según la etapa de ejecución del Contrato; y,
 - II. Siempre que se encuentren motivados en eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito o por causas no imputables a la Sociedad Gestora.
- b) El tiempo adicional otorgado para esta actividad específica bajo esta cláusula no podrá ser mayor al necesario para dar cumplimiento a la obligación prevista en este Contrato una vez subsanada la causa que provocó la solicitud de ampliación de plazo.
- c) No se podrá solicitar o autorizar ampliación de plazos de conformidad con esta cláusula cuando el plazo original ya haya vencido.
- d) En cualquier caso, la ampliación de plazos para la ejecución de actividades específicas bajo esta cláusula, no modificará en forma alguna el Plazo Ordinario con el que se ha establecido la vigencia del Contrato, salvo que la ampliación de

plazo para la ejecución de actividades específicas supere los 45 días, en cuyo caso el Plazo Ordinario se ampliará en el mismo plazo en el que se haya ampliado la ejecución de las actividades específicas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO ORDINARIO COMO MECANISMO DE COMPENSACIÓN. -

- a) De conformidad con lo estipulado en este Contrato, la Entidad Delegante podrá, de ser procedente, resolver la ampliación del Plazo Ordinario a petición de la Sociedad Gestora, como mecanismo de compensación.
- b) Resuelta la ampliación del Plazo Ordinario de conformidad con esta cláusula, el período correspondiente se agregará al Plazo Ordinario.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PERÍODOS DE LA CONCESIÓN. -

Sin perjuicio de fases que mediante contrato se establezcan, para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del oferente, el plazo ordinario se distribuye a través de las siguientes fases:

- a) Organización, financiamiento y diseño;
- b) Implementación;
- c) Administración;
- d) Mantenimiento;
- e) Operación;
- f) Fiscalización externa; y,
- g) Liquidación y entrega.

13.1. Descripción de las fases de ejecución del proyecto

- a) **Organización, financiamiento y diseño:** Transcurre entre la fecha de suscripción del contrato hasta la fecha en que se hubiere dejado constancia del cumplimiento a las condiciones para la implementación de la plataforma digital El Chasqui, por parte del administrador del contrato, el plazo de la fase de organización en ningún caso será superior a los 120 días plazo. Estos 120 días no se considerarán dentro de los ocho años de operación del proyecto. Se ha establecido el plazo de 120 días en consideración de las actividades detalladas a continuación:
- b) **Implementación:** transcurrirá entre el día siguiente a la fecha de firma del informe del administrador, avalando el inicio del período de implementación de la plataforma digital El Chasqui, en un plazo de ocho años.
- c) **Administración y mantenimiento:** transcurre desde la fecha que inicia la provisión y estará vigente hasta la suscripción del acta de terminación del contrato de gestión delegada.
- d) **Fiscalización externa:** Se mantendrá una fiscalización externa del proyecto, por lo cual el oferente con la aprobación y autorización de la AMT contratará una empresa

que será la encargada de remitir de manera mensual a la Agencia Metropolitana de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y a la Secretaría de Movilidad un informe sobre el cumplimiento de los indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y satisfacción del cliente previamente definidos por las tres organizaciones.

Para la contratación de la empresa fiscalizadora el oferente adjudicado, enviará una terna de empresas a la AMT, quien será la encargada de aprobar y autorizar la contratación.

- e) **Liquidación y entrega:** Al finalizar el contrato la plataforma de software pasará a ser propiedad del GAD del MDMQ y deberá ser entregada en su totalidad con las últimas actualizaciones, mejoras en el diseño de base de datos y módulos que incluya el operador para beneficios (Comerciales), el código fuente de cada uno de sus componentes con la documentación técnica respectiva: modelo de base de datos, diagramación UML, mapa de código, código fuente con su respectiva descripción en cada una de sus partes, y talleres para transferencia de conocimiento de personal de tecnología que el GAD designe. (Se auditará las versiones para la entrega final). Esta entrega se realizará a través de la figura de donación.

14. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. –

14.1. Regla general

- a) El presente Contrato terminará antes del fenecimiento del Plazo Ordinario por las siguientes causales:
- I. Por mutuo acuerdo de las Partes.
 - II. Por declaración unilateral de la Entidad Delegante en razón del incumplimiento de la Sociedad Gestora, por Culpa Grave.
 - III. Por declaración de la máxima Autoridad de la AMT o de su delegado en razón del incumplimiento de la Entidad Delegante.
 - IV. Por Fuerza Mayor, declarada, en su caso, por la Entidad Delegante o la Autoridad Competente.
 - V. Por el rescate del Proyecto.

14.2. Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo de las Partes

- a) El Contrato podrá terminar antes del fenecimiento del Plazo Ordinario por acuerdo que conste por escrito entre las Partes cuando por circunstancias imprevistas (técnicas, económicas o jurídicas) no fuere posible o conveniente para los intereses de las Partes, ejecutar total o parcialmente este Contrato.
- b) Únicamente será posible una Terminación Anticipada por esta causal si no existieren terceros que puedan ser perjudicados por esta decisión de las Partes.

- c) De producirse una terminación anticipada de mutuo acuerdo de las Partes, la AMT no podrá celebrar otro contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo Adjudicatario o Sociedad Gestora.

14.3. Terminación Anticipada por incumplimiento del Gestor Delegado

- a) La Entidad Delegante podrá dar por terminado este Contrato de manera unilateral y anticipada por incumplimiento de la Sociedad Gestora, sin perjuicio de la aplicación de las otras sanciones contractuales previstas en el mismo, y habiéndose garantizado el derecho al debido proceso al Gestor Delegado, en los siguientes casos:
 - I. La afectación al ambiente o a los Bienes de la Concesión originada en el incumplimiento de las obligaciones que la Sociedad Gestora asume por este Contrato, declarada y ejecutoriada por Autoridad Competente.
 - II. El incumplimiento de la Sociedad Gestora de otorgar, renovar o restituir las garantías o seguros previstos en este Contrato, según los términos, plazos y forma previstos en el mismo.
 - III. El incumplimiento del Plan Anual de Operación y Mantenimiento calificado por el Supervisor, como elemento esencial.
 - IV. La ocurrencia de cualquier Acto de Autoridad, originado con motivo de la culpa de la Gestor Delegado, que suponga un impedimento para cumplir sus obligaciones bajo este Contrato.
 - V. El uso o la disposición de los Bienes de la Concesión por parte de la Sociedad Gestora en contravención a los términos establecidos en este Contrato.
 - VI. El incumplimiento de las obligaciones que le corresponden a la Sociedad Gestora dentro del Período de Organización y que impiden el inicio de la implementación.
 - VII. La tardanza en la conclusión del Período de organización, financiamiento y diseño y/o el inicio de su Operación que exceda en treinta (30) días, a la fecha original de vencimiento de los plazos previsto en el Proyecto Técnico Definitivo, siempre que dicha demora haya sido causada por la Sociedad Gestora.
 - VIII. La falta de pago o contribución, en los términos, plazo y forma previstos en este Contrato, del monto asignado al Presupuesto de Fiscalización.
 - IX. La falta de pago de las sanciones contractuales impuestas en un período superior a treinta (30) días, contados a partir de que la sanción se encuentre en firme.
 - X. La falta de subsanación de los incumplimientos contractuales determinados por el Administrador del Contrato, y la falta de subsanación de las observaciones en el Diseño, la Provisión, la Operación y el Mantenimiento efectuadas, según corresponda, por el Fiscalizador o el Supervisor, que excedan treinta (30) días al plazo original otorgado para este propósito, salvo prórroga debidamente autorizada por la Entidad Delegante.
 - XI. La infracción al Régimen Jurídico Aplicable declarada por Autoridad Competente que no hubiere sido remediada en el plazo de treinta (30) días desde la emisión del Acto de Autoridad pertinente.
 - XII. El inicio del procedimiento o la declaración de liquidación o cancelación del Adjudicatario o del Gestor Delegado.
 - XIII. La imposición de medidas cautelares, preventivas o de ejecución sobre el patrimonio de la Sociedad Gestora, según corresponda, que implique una

afectación superior al veinte por ciento (20 %) de sus activos o que afecte su capital de trabajo o de operación de modo que le impida atender sus obligaciones total o parcialmente con el personal a su cargo o los subcontratistas por sesenta (60) días consecutivos.

- XIV. La imposibilidad del Gestor Delegado de conseguir el Cierre Financiero para el Proyecto, en el plazo máximo indicado en el contrato.
- XV. La cesión de los derechos y obligaciones bajo este Contrato o demás Documentos de la Transacción de la Sociedad Gestora a terceros que requieran autorización de la Entidad Delegante y no se hubiera obtenido.
- XVI. La cesión de la participación accionaria del Adjudicatario en la Sociedad Gestora a terceros sin autorización de la Entidad Delegante o fuera de los límites previstos en este Contrato. Lo indicado no aplicará para la cesión de las acciones de la Sociedad Gestora a favor de los Financistas en caso de que estos últimos ejecuten la prenda sobre dichas acciones, en el marco de los contratos de garantía correspondientes al Financiamiento. Los Financistas deberán informar a la Entidad Delegante en caso de darse dicha cesión.
- XVII. La modificación de la participación social o del control del Adjudicatario en la Sociedad Gestora en contravención a las estipulaciones contenidas en este Contrato.
- XVIII. La falta de pago del capital social de acuerdo con lo indicado en el contrato.
- XIX. La aplicación de sanciones contractuales, en un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del costo del Proyecto, en un mismo ejercicio fiscal. Si las sanciones contractuales aplicadas dentro de un ejercicio fiscal llegan a sumar el equivalente al tres por ciento (3%) del Costo del Proyecto, la Entidad Delegante deberá advertir por escrito al Gestor Delegado con copia a los Financistas que este incumplimiento podría ocurrir.
- XX. Incumplimiento que implique sanción, en tres (3) oportunidades, de los Indicadores de Calidad, en un período de un Año Calendario. En la primera (1ra) y en la segunda (2da) ocasión que ocurra esta situación la Entidad Delegante deberá advertir por escrito a la Sociedad Gestora con copia a los Financistas que este incumplimiento podría ocurrir.
- XXI. La entrega al Fiscalizador, Supervisor o al Administrador del Contrato, en tres (3) ocasiones, en un período de un Año Calendario, de información técnica o económica con datos o antecedentes notoriamente incompletos o no fidedignos que alteren o modifiquen las previsiones de este Contrato. En la primera (1ra) y la segunda (2da) ocasión que ocurra esta situación en un año calendario la Entidad Delegante deberá advertir por escrito a la Sociedad Gestora con copia a los Financistas que este incumplimiento podría ocurrir.
- XXII. Impedir u obstaculizar el ejercicio de las atribuciones de la Entidad Delegante en materia de Intervención.
- XXIII. El incumplimiento de las obligaciones previstas en la Supervisión y Auditoría Externa.
- XXIV. Las demás previstas en este Contrato como causas de Terminación Anticipada por incumplimiento del Gestor Delegado.
- b) La ocurrencia de cualquiera de las causales clasificadas como incumplimiento grave, que no hubiera sido subsanado, faculta a la Entidad Delegante a declarar la Terminación Anticipada y unilateral del Contrato.
- c) La Sociedad Gestora podrá subsanar las causales de incumplimiento a efectos de

evitar la Terminación Anticipada del Contrato, sin perjuicio de las sanciones o multas que impusiere la Entidad Delegante como resultado de dicho incumplimiento.

- d) A partir de la fecha en que conste la remisión de la Notificación de Terminación, la Sociedad Gestora contará con sesenta (60) días para subsanar la infracción o, en su caso, alegar la improcedencia de la causal debidamente motivada y documentada.
- e) Al fenecimiento del plazo señalado en la letra precedente, si no se hubiere subsanado el incumplimiento o la alegación hubiera sido desestimada por la Entidad Delegante, las Partes iniciarán las tareas necesarias para dar curso al Período de Liquidación, en los términos de este Contrato.
- f) La Entidad Delegante no podrá declarar la Terminación Anticipada y Unilateral del contrato, si se encontrará en mora del cumplimiento de sus obligaciones.

14.4. Terminación Anticipada por Incumplimiento de la Entidad Delegante

- a) La Sociedad Gestora podrá demandar la terminación de este Contrato de manera anticipada por incumplimiento de la Entidad Delegante, de conformidad con la cláusula de resolución de controversias de este Contrato.
- b) Sin perjuicio de las restantes previsiones contenidas en el Contrato, se consideran incumplimientos de la Entidad Delegante, los siguientes:
 - I. La falta de atención, o la atención inoportuna, a los requerimientos del Adjudicatario o de la Sociedad Gestora. Por atención inoportuna se entenderá aquella que suceda transcurridos un plazo de treinta (30) días desde que se presenta el requerimiento.
 - II. La falta de acuerdo respecto de un Acto de Autoridad, siempre que existiendo las causas y justificativos para no realizarlo, o no siendo beneficioso para el Proyecto, la Entidad Delegante insista en su ejecución.
- c) En caso de que se produjera cualquiera de las causales establecidas en la letra precedente, la Sociedad Gestora cursará a la Entidad Delegante, con copia a los Financistas, una Notificación de Terminación.
- d) A partir de la fecha en que conste la remisión de la Notificación de Terminación, la Entidad Delegante contará con un plazo de sesenta (60) días para subsanar el incumplimiento.
- e) Al fenecimiento del plazo de subsanación señalado en la letra precedente, sin que la Entidad Delegante hubiera subsanado el incumplimiento, la Sociedad Gestora podrá demandar la terminación del Contrato, sin que por esta razón esté autorizado a paralizar la provisión de los servicios públicos a su cargo, salvo que la autoridad competente que conozca la demanda así lo determine.
- f) Para demandar la terminación anticipada del Contrato, por incumplimiento de la Entidad Delegante, la Sociedad Gestora no deberá encontrarse en mora del cumplimiento de sus obligaciones.

14.5. Fuerza Mayor

- a) Por excepción, las Partes no serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales si dicho incumplimiento se origina en razones de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
- b) Se considerarán eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito aquellos previstos en el

Código Civil y en las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado.

- c) No se considerará eventos de Fuerza Mayor, los siguientes:
 - I. Las huelgas específicas de la actividad, suspensiones de trabajo del personal de la Sociedad Gestora, del personal contratado por ellos, o por sus subcontratistas, originadas en supuestos o reales incumplimientos o reivindicaciones.
 - II. Las demoras por parte de la Sociedad Gestora o de sus subcontratistas, en la ejecución de las actividades previstas en este Contrato, que deriven de actos u omisiones de los que resultaren total o parcialmente imputables.
 - III. Todo otro hecho que hubiera tenido origen en acción u omisión atribuido a descuidos, imprudencia, negligencia, culpa o dolo, del Gestor Delegado o de sus subcontratistas.
- d) Si un evento de Fuerza Mayor o Caso fortuito ocurriera, la Parte que desea invocarlo deberá notificar por escrito a su contraparte, con copia a los Financistas, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles de su ocurrencia, explicando las circunstancias del caso que le impiden cumplir oportuna y temporalmente con sus obligaciones junto con la especificación de las obligaciones afectadas por el evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
- e) Solo será admisible el incumplimiento de las obligaciones contractuales debido al evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
- f) En cualquier caso, desde la fecha de notificación del evento de Fuerza mayor, cada Parte adoptará todas y cualquier medida que permita mantener la funcionalidad de la plataforma digital de la Concesión, incluido el mecanismo de Intervención que, mediante este Contrato, la Sociedad Gestora autoriza y consiente expresamente.
- g) La Parte imposibilitada por el evento de Fuerza Mayor deberá notificar a la contraparte, con copia a los Financistas, la terminación del evento de Fuerza Mayor, y reasumir el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos en el momento y según los términos que la Entidad Delegante determine.
- h) Los eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito suspenderán el Plazo Ordinario de vigencia de la Concesión, de conformidad con la cláusula denominada "SUSPENSIÓN AUTORIZADA".
- i) Un evento de Fuerza Mayor que dure más de ciento ochenta (180) días, producirá automática e inmediatamente la Terminación Anticipada del Contrato salvo que las Partes de mutuo acuerdo decidan prorrogar la suspensión.
- j) La Terminación Anticipada del Contrato por un evento de Fuerza Mayor que dure más de ciento ochenta (180) días, procede con independencia de la situación de mora de cualquiera de las Partes.

14.6. Rescate del Proyecto

- a) Cuando por razones de orden público, la Entidad Delegante requiera rescatar el Proyecto, cursará a la Sociedad Gestora la correspondiente Notificación de Terminación, con copia a los Financistas, para dar inicio al Periodo de Liquidación.
- b) El rescate del Proyecto podrá ir acompañado de la Intervención y, en cualquier caso, tendrá los mismos efectos a favor de la Sociedad Gestora que la terminación anticipada del Contrato por incumplimiento imputable a la Entidad Delegante.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EFECTOS DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA CONCESIÓN.

- a) De producirse la Terminación Anticipada del Contrato, la Sociedad Gestora tendrá derecho a que la Entidad Delegante le restituya el importe de las inversiones efectivamente realizadas en el Proyecto (entendidas como todos los costos incurridos por la Sociedad Gestora durante los Períodos de Organización, financiamiento y diseño; implementación, el costo del mantenimiento periódico durante los Períodos de Operación y Mantenimiento y Liquidación), en consideración al estado de amortización y depreciación de las inversiones y bienes. Para determinar el monto a pagar, la Entidad Delegante se basará en el balance general auditado de la Sociedad Gestora correspondiente al final del mes anterior a la fecha de Terminación Anticipada. La Entidad Delegante deberá pagar a la Sociedad Gestora el importe indicado en este literal en un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de terminación, e incrementando el citado importe a pagar con los costes que supongan la posible terminación anticipada del contrato de deuda suscrito con los Financistas. El importe indicado no podrá ser objeto de compensación ni retención de saldos a favor de la Entidad Delegante. De declararse la Terminación Anticipada del Contrato, por un incumplimiento imputable a la Entidad Delegante, el Gestor Delegado tendrá derecho, además, a ser indemnizado por el lucro cesante que sea consecuencia directa del incumplimiento de conformidad con los resultados reales de la ejecución del Proyecto.
- b) De declararse la Terminación Anticipada del Contrato, por un incumplimiento imputable a la Entidad Delegante, la Sociedad Gestora tendrá derecho, además, a ser indemnizado por el lucro cesante que sea consecuencia directa del incumplimiento de conformidad con los resultados reales de la ejecución del Proyecto.
- c) De producirse la Terminación Anticipada del Contrato por incumplimientos de la Sociedad Gestora, la Entidad Delegante tendrá derecho a:
 - I. Ejecutar las garantías de fiel cumplimiento del Contrato;
 - II. Demandar la indemnización por los daños causados a la Entidad Delegante que incluirán aquellos que no hayan podido preverse a la fecha de suscripción de este Contrato.
- d) De producirse la Terminación Anticipada del Contrato por incumplimientos de la Sociedad Gestora, este no perderá el derecho a percibir de quien le sustituya el valor correspondiente a sus inversiones no amortizadas en los términos que hubiese acordado con los Financistas, en los casos en que ellos ejerzan su derecho a asumir la Posición Contractual de forma directa o a través de terceros.
- e) Los derechos de la Sociedad Gestora previstos en los literales precedentes se ejercerán previa la cancelación de las acreencias a las que tengan derecho los Financistas de conformidad con los Acuerdos Conexos que hubieran suscrito.
- f) En cualquier caso, de Terminación Anticipada, los Financistas con acreencias no subordinadas, tendrán derecho a:
 - I. Percibir del sustituto, en caso de que ejerzan su derecho a asumir la Posición Contractual de forma directa o a través de terceros, las prestaciones que por sus acreencias les correspondan en los términos que hubiesen acordado originalmente con la Sociedad Gestora o, en su caso, con el sustituto.
 - II. Percibir de la Entidad Delegante los saldos a favor de la Sociedad Gestora, de conformidad con los Acuerdos Conexos que hubieran suscrito; y,

- III. Negociar con la Entidad Delegante en caso de que no ejerzan su derecho a asumir la Posición Contractual de forma directa o a través de terceros, los mecanismos para recuperar los saldos de capital de los préstamos otorgados y utilizados directamente en la ejecución del Proyecto que no hayan sido recuperados por parte de la Sociedad Gestora.

IV. DEL DERECHO DE APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN. -

- a) En virtud de este Contrato, la Entidad Delegante constituye a favor de la Sociedad Gestora, el derecho a explotar la información otorgada durante la vigencia del Contrato, con el único propósito de que el Gestor Delegado pueda dar cumplimiento a las obligaciones y ejercer los derechos que asume y adquiere en virtud de este Contrato.
- b) La Sociedad Gestora mantendrá la carga de facilitar gratuitamente, los espacios físicos adecuados con su equipamiento y los servicios necesarios, para que la Entidad Delegante pueda ejercer sus atribuciones en materia de Supervisión, durante la vigencia del Contrato.
- c) El derecho de explotación que se constituye a favor de la Sociedad Gestora, le impone el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del Régimen Jurídico Aplicable como si se tratara de cualquier sujeto titular del derecho de usufructo, cuando estas obligaciones no le hubieren sido expresamente exoneradas en el Contrato.

V. LA SOCIEDAD GESTORA Y LOS SUBCONTRATISTAS

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: LIMITACIONES REFERIDAS A LA SOCIEDAD GESTORA. -

16.1. Porcentaje de participación accionaria del Adjudicatario en la Sociedad Gestora

El Adjudicatario y/o sus filiales serán accionistas de la Sociedad Gestora con un porcentaje de participación accionaria que no podrá ser inferior al ochenta por ciento (80%) del capital social de la Sociedad Gestora.

16.2. Cesión de la Participación Accionaria del Adjudicatario en la Sociedad Gestora

- a) Los accionistas de la Sociedad Gestora se obligan a no ceder su participación accionaria con la cual se constituyó su Sociedad, durante toda la fase de Organización y la fase de operación.
- b) Durante la fase de operación el Período de Explotación, toda cesión que se desee realizar del componente accionario que sea superior al veinte por ciento (20%) del capital social de la Sociedad Gestora, requerirá autorización previa de la Entidad Delegante tramitada según la cláusula denominada "TRÁMITE DE SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES DE LA ENTIDAD DELEGANTE".
- c) Para este propósito, el Adjudicatario, sin perjuicio de los requisitos documentales que le requiera el Administrador del Contrato, deberá:
 - I. Especificar los detalles de la transacción, determinando sus efectos en la estructura de participación accionaria en la Sociedad Gestora y su control.
 - II. Identificación del potencial cesionario y documentación que acredite el cumplimiento por parte de éste de los requisitos de elegibilidad. legales y

económico-financieros previstos en el Pliego.

- d) La Entidad Delegante no negará esta autorización si, dentro de los límites previstos en esta Cláusula, el Adjudicatario justifica que su cesionario cumple los mismos Requisitos de Elegibilidad que en su momento fueron evaluados para la emisión de la Resolución de Adjudicación.

16.3. Capital Social

- a) El capital social mínimo de la Sociedad Gestora será el diez por ciento (10%) del Capex ofertado en términos constantes y sin incluir los conceptos de Fiscalización y de Impuesto al Valor Agregado.
- b) Se podrán efectuar aumentos de capital en la Sociedad Gestora, en la medida en que de ellos, según las mismas restricciones establecidas en el Contrato para el caso de una cesión de participación social, se sujeten a lo siguiente:
 - I. No resulte una modificación en el porcentaje de la participación mínima accionaria del Adjudicatario; y/o,
 - II. No resulte una modificación en el control del Adjudicatario sobre la Sociedad Gestora.
- c) La reducción de capital social de la Sociedad Gestora estará sujeta a las siguientes reglas:
 - I. No podrá efectuarse una reducción de capital social de la Sociedad Gestora por debajo de los mínimos previstos en este Contrato.
 - II. Desde que se constituya la Sociedad Gestora y hasta el término de la etapa de Construcción, no se podrá reducir el capital social de ésta.
 - III. La reducción del capital estará sujeta a las mismas restricciones previstas para la cesión de la participación social y el aumento de capital social, en lo que respecta a los porcentajes de participación social y control del Adjudicatario.
- d) Durante la fase de operación, los recursos aportados como capital social a la Sociedad Gestora deberán ser invertidos siempre en las fases de la Concesión y en los otros gastos asociados a ella.
- e) En el caso en que el capital social no pueda ser invertido en las fases del Contrato o sus gastos asociados, podrán ser invertidos en instrumentos con liquidez inmediata de manera que garanticen su adecuada disponibilidad para efectos de las obligaciones del Contrato, siempre previa la autorización del Administrador del Contrato.

16.4. Otros Actos Societarios

- a) Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos previstos en el Régimen Jurídico Aplicable, cualquier acto societario en la Sociedad Gestora que, de cualquier modo, afecte el capital social y las proporciones en la participación social del Adjudicatario o su control sobre la Sociedad Gestora, requerirá la autorización previa de la Entidad Delegante.
- b) La Entidad Delegante no negará esta autorización si, en el marco de este Contrato, por la ocurrencia del acto societario:
 - I. No se altera el alcance de los deberes y responsabilidades del Gestor Delegado, incluidos los de mantenimiento de su participación en el capital social y el control sobre la Sociedad Gestora;

- II. No se pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Contrato; y,
- III. No es contrario al Régimen Jurídico Aplicable.

16.5. Deuda subordinada

La Deuda subordinada, la cual será considerada como fondos propios de la Sociedad Gestora, puede ser tomada en cualquier combinación incluyendo a Accionistas o terceros o solamente uno de ellos.

16.6. Supervisión y/o Fiscalización

- a) Fiscalización externa: Se mantendrá una fiscalización externa del proyecto a partir de la etapa de implementación hasta la fase de finalización y entrega, para lo cual el gestor delegado con la aprobación y autorización de la AMT contratará una empresa que será la encargada de remitir de manera mensual a la Agencia Metropolitana de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y a la Secretaría de Movilidad un informe sobre el cumplimiento de los indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y satisfacción del cliente previamente definidos por las tres organizaciones.
- b) Para la contratación de la empresa fiscalizadora el gestor delegado, enviará una terna de empresas a la AMT, quien será la encargada de seleccionar, aprobar y autorizar la contratación.
- c) Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Administrador del Contrato, directamente o a través de terceros en su representación, podrá en cualquier momento y a su cargo, durante la vigencia del Contrato, auditar la Sociedad Gestora con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este capítulo.
- d) Así mismo, para los propósitos previstos en este artículo, la Sociedad Gestora deberá proporcionar al Administrador del Contrato, dentro del plazo de quince (15) días toda la información requerida. En casos fundados, y a solicitud de la Sociedad Gestora, el Administrador del Contrato podrá ampliar dicho plazo hasta treinta (30) días.
- e) El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta cláusula, hará incurrir a la Sociedad Gestora en un incumplimiento grave y por tanto sujeto a las sanciones previstas en este Contrato, que incluye su Terminación Anticipada.
- f) El incumplimiento de las obligaciones de facilitar información y permitir las revisiones requeridas, hará incurrir a la Sociedad Gestora en las multas establecidas en este Contrato.

16.7. Trámite de Autorizaciones

- a) Las solicitudes correspondientes a las limitaciones establecidas en la presente cláusula deberán ser presentadas ante la Entidad Delegante acompañada de un testimonio notarial del Acta de la Junta General de Accionistas que hubiere adoptado la respectiva resolución social, siguiendo para ello el procedimiento general de tramitación de solicitudes de autorización ante la Entidad Delegante previsto en este Contrato. En este caso, la Entidad Delegante dispondrá de un término de veinte (20) días para resolver sobre la solicitud planteada.
- b) Sin perjuicio de los criterios específicos previstos en las estipulaciones precedentes, la Entidad Delegante podrá negarse a otorgar dicha autorización en aquellos casos

en que, como consecuencia del referido acto societario, se alterare o facilitare un cambio en la situación de control societario interno de la Sociedad Gestora, se incumpliera con las previsiones contenidas en este Contrato, o bien, se dificultare o no asegure su debido cumplimiento.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INFORMACIÓN RELEVANTE. -

- a) La Sociedad Gestora deberá informar en forma veraz y suficiente a la Entidad Delegante, con copia a los Financistas, acerca de cualquier acto o hecho relevante en relación con la Sociedad Gestora, incluyendo, pero no limitado a su conformación, sus condiciones de desempeño, decisión o su solvencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del mismo.
- b) A estos efectos, se considerará acto o hecho relevante a cualquier medida, evento o situación circunstancial que, por su importancia, pudiera afectar negativamente o poner en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones del Contrato por parte de la Sociedad Gestora, o la titularidad, disponibilidad o administración de los Servicios o los Bienes de la Concesión, tales como, sin que su enunciación sea exhaustiva:
 - I. Renuncias o remoción de los miembros de los órganos de administración;
 - II. Mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas con los Financistas.
 - III. Disolución o quiebra de la Sociedad Gestora o sus accionistas, suspensión de pagos o concurso de acreedores; y,
 - IV. Cualquier otro acto o hecho de carácter político, administrativo, técnico, jurídico, comercial o económico-financiero que pueda producir cualquiera de los efectos previstos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SUBCONTRATISTAS

18.1. Autorización para subcontratar

- a) La Sociedad Gestora queda expresamente autorizada para subcontratar las actividades puestas a su cargo en virtud del Proyecto, sean de carácter principal o accesorias, conexas, derivadas o complementarias de aquéllas.
- b) La Sociedad Gestora deberá verificar antes de subcontratar tales actividades, lo siguiente:
 - I. Que la posibilidad de subcontratar no estuviere expresamente prohibida.
 - II. Que del texto de este contrato no se desprende el carácter personalísimo de las prestaciones a cargo de la Sociedad Gestora, en cuyo caso, las mismas deberán ser ejecutadas materialmente y en forma directa por ésta.
 - III. Que el subcontratista posea solvencia, idoneidad y experiencia suficiente, para el tipo de actividad a ejecutarse por su parte.
 - IV. Que, por la vía de los precios o componentes de los subcontratos no se perjudiquen las finanzas, estabilidad y solvencia de la Sociedad Gestora ni los intereses de los Usuarios, debiendo tener lugar las subcontrataciones en condiciones estándares de contratación y ejecución, calidad y eficiencia conforme a las reglas del mercado y los requisitos de este Contrato.

18.2. Invariabilidad del Alcance de la Responsabilidad y Efectos Contractuales

- a) La Sociedad Gestora, en todo momento, será el responsable del fiel y completo cumplimiento de este Contrato frente a la Entidad Delegante y, por ende, la subcontratación de todas o parte de las actividades comprendidas en el objeto de este Contrato, no les liberará del cumplimiento de ninguna de las obligaciones y responsabilidades asumidas en este Contrato.
- b) Es obligación de la Sociedad Gestora informar al subcontratista que celebran el Acuerdo Conexo por su cuenta y a su exclusivo riesgo, y que no podrá considerar, bajo ningún concepto, que:
 - I. La Sociedad Gestora ha celebrado el Acuerdo Conexo a nombre y representación, por encargo, disposición o requerimiento de la Entidad Delegante,
 - II. La Sociedad Gestora actúa bajo control o dependencia de la Entidad Delegante.
- c) En ningún caso la Entidad Delegante será responsable por cualquier consecuencia derivada de Acuerdos Conexos que celebre la Sociedad Gestora.
- d) Los plazos previstos en los Acuerdos Conexos que celebre la Sociedad Gestora con sus subcontratistas no podrán superar, en ningún caso, los plazos fijados para el cumplimiento del Contrato; y, en cualquier caso, los plazos de este Contrato primarán sobre aquellos previstos en los contratos que llegare a celebrar la Sociedad Gestora.
- e) La conclusión de la vigencia de la Concesión, cualquiera fuere su causa, producirá la terminación de todos los Acuerdos Conexos que hubiere celebrado la Sociedad Gestora.
- f) La Entidad Delegante no concede garantía de ninguna índole, no reconoce derecho alguno en beneficio de los subcontratistas o renuncia a ninguna de sus atribuciones de Supervisión, por el hecho de la celebración de un Acuerdo Conexo.

VI. DEL PERÍODO DE ORGANIZACIÓN, FINANCIAMIENTO Y DISEÑO

19. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: EVENTOS RELEVANTES

Transcurre entre la fecha de suscripción del contrato hasta la fecha en que se hubiere dejado constancia del cumplimiento a las condiciones para la implementación de la plataforma digital El Chasqui, por parte del administrador del contrato, el plazo de la fase de organización en ningún caso será superior a los 120 días plazo. Estos 120 días no se considerarán dentro de los ocho años de operación del proyecto. Se ha establecido el plazo de 120 días en consideración de las actividades detalladas a continuación:

DURACIÓN			
Fase 1: Organización		Días	Actividad predecesora
1.1	Creación de Sociedad Gestora	60	
1.2	Cierre Financiero	90	1.1
1.3	Campaña de Promoción	5	1.1

1.4	Contratación de empresa fiscalizadora	30	1.1
2.1	Campaña de Posicionamiento	15	1.4
2.2	Contacto con el gremio de taxis legales del DMQ e instalación de la plataforma en las unidades	60	
2.3	Habilitación de infraestructura requerida para la operatividad de la plataforma	15	
2.4	Integración y Pruebas de la plataforma	30	
2.7	Campaña Posicionamiento	15	

En el caso que no se ejecute el cierre financiero en el plazo estipulado, el gestor delegado deberá poner en marcha la plataforma.

- a) Durante el Período de Organización estará a cargo de la Entidad Delegante las siguientes obligaciones:
 - I. Intervenir, en el ámbito de sus competencias y dentro del marco del Régimen Jurídico Aplicable, en la aprobación del diseño definitivo.
 - II. Las demás obligaciones devenidas del Pliego del Concurso y sus Anexos, y demás disposiciones aplicables.

19.1. Propuesta Técnica de la Oferta

- a) Para todos los propósitos derivados de este Contrato se agrega como parte del Contrato, la Propuesta Técnica de la Oferta, con las Variaciones efectuadas en la Fase de Negociación del Concurso.
- b) La Propuesta Técnica de la Oferta, define los componentes técnicos del Proyecto a ser desarrollados de acuerdo con los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y más estipulaciones contenidas en el Contrato.

19.2. Organización, Financiamiento y Diseño Técnico Definitivo: Aspectos Generales

- a) Esta fase transcurre entre la fecha de suscripción del contrato hasta la fecha en que se hubiere dejado constancia del cumplimiento a las condiciones para la implementación de la plataforma digital El Chasqui, por parte del administrador del contrato, el plazo de la fase de organización en ningún caso será superior a los 120 días plazo. Estos 120 días no se considerarán dentro de los ocho años de operación del proyecto
- b) El Diseño Técnico Definitivo corresponderá al desarrollo, al nivel de detalle, del Propuesta Técnica de la Oferta presentado por el Adjudicatario en el Concurso. Por lo tanto, el Diseño Técnico Definitivo deberá ser plenamente consistente y coherente con la solución presentada en el Propuesta Técnica de la Oferta y con las modificaciones incorporadas en la negociación y profundizar en aquellos aspectos que permitan la cabal ejecución y control del objeto del contrato.

19.3. Estándares para la preparación del Diseño Técnico Definitivo

- a) La Sociedad Gestora durante la Etapa de Organización, con anterioridad al desarrollo del Diseño Técnico Definitivo, entregará al Administrador del Contrato los

Estándares para el desarrollo de la plataforma digital, respetando lo contenido en su propuesta técnica incluida en la oferta. Dichos estándares incluirán: el contenido, normativa, criterios de diseño, y programación y plan de entregas para el desarrollo de dicho proyecto.

- b) El desarrollo del Proyecto Técnico Definitivo y todos los estudios y documentos de especialidades se ajustarán a los Estándares anteriores.
- c) La Entidad Delegante podrá, durante el desarrollo del Diseño Técnico Definitivo, solicitar a la Sociedad Gestora que precise, aclare y/o enmiende la información del Diseño Técnico Definitivo, con el objetivo de que se cumplan las condiciones de suficiencia que permitan definir adecuadamente la plataforma digital. Para este efecto, la Sociedad Gestora desarrollará y ejecutará a su entero cargo y costo los estudios que sean necesarios.

19.4. Alcance General de los Estudios y Documentos del Diseño Técnico Definitivo

- a) La Sociedad Gestora deberá realizar, a su entero riesgo y costo, la totalidad de los estudios y preparar todos los documentos que sean necesarios para la organización, financiamiento, diseño, implementación, administración, mantenimiento, operación de la Concesión.
- b) La Sociedad Gestora se hace responsable por la calidad de la documentación entregada como Diseño Técnico Definitivo, y por todo error contenido en ella. Por tanto, asume a su entero cargo, costo y responsabilidad la definición e implementación de las medidas correctivas que sean necesarias para subsanar dichos errores, en cualquiera de las fases del proyecto.
- c) El Administrador del Contrato, durante la vigencia de sus Contratos, podrán formular observaciones
- d) Las tareas que deba efectuar la Sociedad Gestora en función de las observaciones realizadas por el Fiscalizador o el Supervisor, en virtud de los incumplimientos relacionados con el Diseño Técnico Definitivo, no implican, en ningún caso, la existencia de alguna Orden de Variación. Por el contrario, deberán entenderse como parte de la ejecución ordinaria de las obligaciones del Contrato, aunque ello signifique que la Sociedad Gestora deba definir y ejecutar actividades por sobre las ofertadas o modificaciones a ellas, con la finalidad de ajustarse a los requisitos y requerimientos previstos en el diseño.
- e) La Sociedad Gestora presentará al Administrador del Contrato, para su aprobación, las soluciones que estime adecuadas para las fases de la Concesión, que permitan corregir los defectos detectados en campo, en la ejecución del Diseño Técnico Definitivo, siempre en función de su mejora.

19.5. Oportunidad de Entrega y Conformidad

- a) El Diseño Técnico Definitivo deberá ser entregado por la Sociedad Gestora a la Entidad Delegante en un plazo máximo de 90 (noventa) días contados desde la fecha de suscripción de este Contrato.
- b) Durante la Fase de Organización, la Sociedad Gestora acordará con el Administrador del Contrato el programa de entregas parciales de diseño, que se incluirá dentro de los Estándares para la preparación del Diseño Técnico Definitivo, y que permitirá el cumplimiento de su implementación.

- c) El Administrador del Contrato y la Sociedad Gestora designarán de común acuerdo un equipo técnico multidisciplinario que deberá emitir un informe con las observaciones y recomendaciones correspondientes para las Partes, en un plazo máximo de quince (15) días.
- d) De existir observaciones, éstas podrán ser atendidas por la Sociedad Gestora en un plazo adicional de quince (15) días prorrogables dependiendo de la magnitud y complejidad de las observaciones, luego de lo cual la comisión multidisciplinaria deberá emitir su informe definitivo con la conformidad del Diseño Técnico Definitivo en un plazo máximo de cinco (5) días.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA: LICENCIA AMBIENTAL Y OTRAS HABILITACIONES LEGALES

La Sociedad Gestora deberá preparar y proveer todos los estudios y documentos necesarios para la obtención, ante la Autoridad Competente, de al menos, las siguientes Habilitaciones Legales:

- I. Licencia Ambiental o el Acto de Autoridad que sea pertinente en su lugar, de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable.
- II. Homologación de la plataforma digital por parte de la Agencia Nacional de Tránsito.
- III. Cualquier otro necesario para iniciar la implementación de la operatividad de la plataforma de la Concesión.

VII. DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: IMPLEMENTACIÓN. -

- a) La Implementación del proyecto transcurrirá entre el día siguiente a la fecha de firma del informe del administrador, avalando el inicio del período de implementación de la plataforma digital El Chasqui, en un plazo de ocho años.
- b) Sociedad Gestora deberá implementar a su entero costo y riesgo, todas y cada una de las etapas previstas en el Diseño Técnico Definitivo.
- c) El Fiscalizador será responsable de asegurar que la Sociedad Gestora cumpla con los requerimientos técnicos y funcionales previstos en los literales precedentes, con las atribuciones otorgadas en el Contrato.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN

- a) La Sociedad Gestora deberá administrar, a su entero costo y riesgo, todas y cada una de las etapas y actividades previstas en el Diseño Técnico Definitivo, de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable.
- b) El equipamiento del proyecto incluirá todos los elementos necesarios para que la plataforma digital cumpla las condiciones técnicas y funcionales requeridas para prestar los Servicios de la Concesión, con sujeción a las fases de implementación y mantenimiento y los Indicadores de Calidad.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SERVICIOS DE LA CONCESIÓN

- a) A partir de la fecha de inicio de la fase de implementación, la Sociedad Gestora estará facultada a prestar, a favor de los Usuarios, los servicios concesionados, por tanto, inicia el cobro como retribución en los términos de este Contrato.
- b) La Sociedad Gestora tiene derecho a hacer suyos el total de los ingresos que se deriven del recaudo de la operación del contrato, y de los servicios no operacionales previa autorización, según las declaraciones, seguridades, condiciones y limitaciones contenidas en los pliegos y los demás Documentos de la Transacción;
- c) Así mismo, la Sociedad Gestora, previa autorización de la Entidad Delegante, podrá organizar y ejecutar servicios adicionales en beneficio de los Usuarios ("Servicios Facultativos").

24. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CONDICIONES ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CONCESIÓN

- a) La Sociedad Gestora deberá prestar los Servicios de la Concesión con eficiencia, regularidad, continuidad, universalidad y calidad y en general, sujeta a los principios constitucionales que rigen la materia.
- b) La actividad la Sociedad Gestora y, por tanto, la prestación de los Servicios de la Concesión, en todo momento estará sujeta al Régimen Jurídico Aplicable, especialmente en lo que respecta a las normas sobre libre y leal competencia, protección de consumidores y regulaciones sectoriales.
- c) Sin perjuicio de los expedientes sancionadores que en su caso correspondiere incoar en contra de la Sociedad Gestora conforme a lo establecido en el Contrato, en caso de que la Entidad Delegante hubiere constatado, previo el procedimiento debido, que la Sociedad Gestora ha vulnerado cualesquiera de las condiciones esenciales previstas en las letras precedentes la Sociedad Gestora estará obligado a adoptar en el plazo señalado por la Entidad Delegante todas las medidas necesarias para poner término a esas situaciones y compensar tales afectaciones, bajo la prevención de que será cursada la correspondiente Notificación de Terminación por Culpa Grave en los términos de este Contrato.
- d) La Sociedad Gestora tendrá el derecho a verificar y a oponerse, en el caso de estimarlo infundado, en un plazo de treinta (30) días, a todo reclamo por vulneración de condiciones esenciales en la prestación de los Servicios de la Concesión previstas en esta cláusula, que cualquier Usuario presente ante la Entidad Delegante.
- e) La Sociedad Gestora deberá dar respuesta a la oposición de la Sociedad Gestora detallada en literal anterior, en un plazo de treinta (30) días o remitir el caso a la Autoridad Competente.
- f) En cualquier caso, la Entidad Delegante se reserva el derecho a la prestación subsidiaria de los Servicios de la Concesión, de ejercer sus atribuciones para intervenir en caso de interrupción, suspensión o, de cualquier otra falta de prestación o suficiencia de los Servicios de la Concesión a cargo a la Sociedad Gestora.

25. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: MANTENIMIENTO. -

El mantenimiento de la plataforma se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica del proyecto.

26. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: REFORMA Y REVISIÓN DEL PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. -

- a) Durante el Período de Operación y Mantenimiento, la Sociedad Gestora podrá solicitar a la Entidad Delegante la reforma o revisión del Plan de Operación y Mantenimiento, cuantas veces lo estime necesario.
- b) A tales efectos, la Sociedad Gestora deberá presentar la solicitud correspondiente acompañada de las siguientes previsiones:
 - I. Identificación del tipo de reforma o revisión que espera realizarse.
 - II. Especificación del impacto de las actividades, incluido el ambiental, cuya ejecución se plantea.
- c) La Entidad Delegante podrá negarse a otorgar la autorización solicitada cuando el diseño y condiciones de prestación del respectivo Servicio de la Concesión, del Mantenimiento y/o ejecución de una determinada actividad, implicaren:
 - I. Generación de efectos negativos de carácter manifiesto y permanente en el ambiente sin poderse prever por parte la Sociedad Gestora, medidas para evitarlos; o bien, cuando las medidas previstas en tal caso fueren insuficientes.
 - II. Generación de efectos negativos respecto de la seguridad de las personas o los Bienes de la Concesión.
 - III. Generación de efectos que, directa o indirectamente, impidan de forma manifiesta a la Sociedad Gestora cumplir con los Indicadores de Calidad o, en general, las obligaciones previstas en este Contrato.
 - IV. Violación del Régimen Jurídico Aplicable en la ejecución de las actividades que motivan la reforma o revisión del Plan de Operación y Mantenimiento.
 - V. Generación de dificultades o impedimentos manifiestos respecto a la ejecución de actividades de monitoreo, control o evaluación por parte de la Entidad Delegante.
- d) En consecuencia, la Sociedad Gestora, sin el consentimiento expreso por escrito de la Entidad Delegante y previo informe favorable del Supervisor, no podrá realizar actividades que afecte la operación de la Concesión y que no hayan estado expresamente previstas en el Plan de Operación y Mantenimiento.
- e) El incumplimiento de esta condición se considerará falta grave y podrá conllevar la terminación unilateral de este Contrato por incumplimiento de la Sociedad Gestora, cuando el Supervisor califique el desvío como elemento esencial en los términos de este Contrato.
- f) Sin perjuicio de las autorizaciones otorgadas para la prestación de Servicios de la Concesión, la Sociedad Gestora deberá, en todo momento y durante la vigencia del Contrato, velar para que no se produzcan las situaciones mencionadas en el literal (c) de esta cláusula, lo cual estará, asimismo, sujeto al control de la Entidad Delegante.
- g) Sí, mediante la función de Supervisión de la Entidad Delegante se detectare la existencia de situaciones mencionadas en la cláusula 27 (c) anterior, luego de haberse otorgado la correspondiente autorización para la prestación de uno o más Servicios de la Concesión, la Sociedad Gestora estará obligado a adoptar las medidas correctivas del caso a requerimiento de la Entidad Delegante en el plazo razonable dispuesto para ello por parte de ésta y/o, en su caso, a suspender la ejecución de las actividades correspondientes si hubiere, a juicio del Supervisor,

grave e inminente riesgo de ocurrencia efectiva de los referidos hechos.

- h) En caso de determinarse que pese a las medidas correctivas previstas o adoptadas, no fuere posible continuar ejecutando las actividades autorizadas sin evitar incurrir en los supuestos de hecho a que se refiere la letra precedente, la Sociedad Gestora deberá suspender definitivamente la ejecución de las actividades con derecho a la reposición de lo efectivamente gastado por la Sociedad Gestora.

27. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN. -

- a) La Administración dará inicio, desde la fecha en que se cumplan las siguientes actividades:
 - I. Que la Sociedad Gestora haya entregado a la Entidad Delegante la Garantía correspondiente.
 - II. Que se haya cumplido las actividades de la primera fase: Organización, Financiamiento y diseño. el Plan de Operación y Mantenimiento no requiera Variación alguna en relación con cualquiera de las fases de la Concesión, cuyo inicio de Operación se requiera.

VIII. DE LA FISCALIZACIÓN Y DE LA SUPERVISIÓN

28. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. -

- a) Es derecho y obligación de la Entidad Delegante fiscalizar, supervisar y evaluar, según corresponda, el cumplimiento del presente Contrato, lo que la Sociedad Gestora acepta y consiente expresamente.
- b) En ejercicio de los derechos para fiscalizar, supervisar y evaluar el cumplimiento de este Contrato, la Entidad Delegante está facultada a:
 - I. Fiscalizar y certificar los parámetros de calidad y operación de la plataforma.
 - II. Formulará informes periódicos de la operación de la plataforma a la Agencia Metropolitana de Tránsito (durante todo el tiempo que se encuentre vigente la gestión delegada), información que, podrá ser entregada a las diferentes entidades de autoridades, entes control para análisis y toma de decisiones e involucrados.
 - III. Acceder en cualquier momento a los documentos e información que soportan el Financiamiento, el Diseño, la implementación, Administración y el Mantenimiento del objeto del Contrato, ante lo cual, la Entidad Delegante asume los compromisos de confidencialidad en los casos previstos en este Contrato.
 - IV. Requerir en un plazo, definido razonablemente en días, la información o documentación que estime necesaria para el ejercicio de sus derechos de fiscalización, supervisión y evaluación del Contrato referente a las fases del proyecto. La Sociedad Gestora estará obligado a entregar la información y/o documentación completa en el lugar y fecha señalados por el Administrador del Contrato.
 - V. Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que las fases del proyecto cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en el presente Contrato. La Sociedad Gestora estará obligado a facilitar a la Entidad Delegante la práctica de las pruebas que se le requiera.

- VI. Verificar los Informes de Fiscalización o Supervisión en cualquier momento durante la vigencia del Contrato, para la determinación del cumplimiento de los términos de este Contrato.
 - VII. Verificar la información y la documentación provista por el Gestor Delegado en aplicación de este Contrato, a través del requerimiento de documentos e información a terceros. Para este propósito el Adjudicatario otorga expresa autorización a la Entidad Delegante.
 - VIII. En general, vigilar que a Sociedad Gestora cumpla con sus obligaciones previstas en los Documentos de la Transacción, mediante cualquier medida que estime razonable y adecuada.
- c) La Sociedad Gestora declara y consienten que no podrán oponer derechos de propiedad intelectual o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que la Entidad Delegante pueda ejercer sus derechos en materia de fiscalización, supervisión y evaluación de este Contrato.
 - d) La Entidad Delegante ejercerá sus derechos de supervisión y evaluación del cumplimiento de este Contrato directamente o a través de terceros.

29. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. -

- a) Si no se hubiere previsto de manera específica otra cosa en el Régimen Jurídico Aplicable o este Contrato, la Entidad Delegante actuará, en ejercicio de sus derechos y obligaciones, a través del Administrador del Contrato.
- b) El Administrador del Contrato a la fecha de suscripción de este instrumento será el señor..... Servidor Municipal de la Coordinación de Tecnología de la Información de la AMT o quien asuma sus funciones en caso de cesación laboral.
- c) Sin embargo, la Entidad Delegante, a través de sus órganos autorizados podrá sustituir en cualquier momento al Administrador del Contrato, mediante acto administrativo expedido por la máxima autoridad de la Entidad Delegante que será notificado a la Sociedad Gestora.
- d) El Administrador del Contrato tendrá todas las atribuciones necesarias para velar por el cumplimiento cabal de las obligaciones a cargo de la Sociedad Gestora y, específicamente, está autorizado a determinar las infracciones e imponer y aplicar las sanciones previstas en este Contrato.

30. CLÁUSULA TRIGESIMA: FISCALIZADOR Y SUPERVISOR. -

30.1. Generalidades

- a) En seguridad de las Partes, se ha previsto para la aplicación de este Contrato, un mecanismo de fiscalización, supervisión y evaluación independientes (los "Fiscalizador y Supervisor"), sin perjuicio de las atribuciones y derechos de la Entidad Delegante o de otras Autoridades Competentes.
- b) Durante toda la ejecución del contrato actuará un Fiscalizador, que será el funcionario XXXX. Durante el Período de Operación, Mantenimiento y en el Período de Liquidación, actuará un Supervisor.

30.2. Funciones generales de los Fiscalizadores y Supervisores:

- a) Velar por el correcto cumplimiento de los requisitos, especificaciones técnicas, normas de calidad, seguridad, economía y de manejo ambiental en la ejecución de

este Contrato por parte de la Sociedad Gestora.

- b) Obtener y suministrar a la Entidad Delegante toda la información técnica requerida para el cabal cumplimiento de las obligaciones de este Contrato.
- c) Verificar que las actividades desarrolladas por la Sociedad Gestora se ajusten a los requerimientos y necesidades establecidas por la Entidad Delegante con base al presente Contrato.
- d) Requerir a la Sociedad Gestora el reemplazo, corrección o modificación de los trabajos, actuaciones y materiales que presenten discrepancia con las especificaciones técnicas o con las calidades exigidas en este Contrato.
- e) Fiscalizar o Supervisar el cumplimiento de las programaciones o cronogramas aplicables al Proyecto, y, de ser el caso, recomendar las medidas necesarias para su cumplimiento.
- f) Verificar que las personas asignadas por la Sociedad Gestora cumplan con los requisitos de idoneidad profesional para la ejecución del presente Contrato.
- g) Verificar que los costos que se están produciendo en ejecución del presente Contrato se adecuen a los presupuestos previstos y alertar a la Entidad Delegante sobre desvíos que puedan poner en riesgo la estabilidad de este Contrato.
- h) Requerir las modificaciones a los planes y diseños que sean necesarias para su adecuación al Proyecto y aprobarlos. Según corresponda, el Fiscalizador y Supervisor en ejercicio de esta atribución no podrán expedir Órdenes de Variación, sino exclusivamente exigir el ajuste de los trabajos, actuaciones y materiales a los requerimientos técnicos y contractuales.
- i) Revisar y velar que la Sociedad Gestora mantenga vigente la garantía prevista en este Contrato.
- j) Informar a la Entidad Delegante dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, sobre el desarrollo del proyecto; y, en cada ocasión en que se presente un hecho de urgente atención, sobre el cumplimiento estricto de las obligaciones a cargo la Sociedad Gestora, derivadas de este Contrato y los Documentos de la Transacción.
- k) Informar sobre la existencia de causales de multa al Administrador del Contrato, así como recomendar los períodos de subsanación que deban ser otorgados a la Sociedad Gestora como parte del debido proceso.
- l) Determinar y liquidar las multas que deban ser impuestas por el Administrador del Contrato en razón de las infracciones al presente Contrato.
- m) Establecer la pertinencia del otorgamiento de ampliaciones de plazos para actividades específicas, en concordancia con lo previsto en este Contrato.
- n) Las demás previstas en el Contrato y las que corresponde a la naturaleza de la función de un Fiscalizador o Supervisor de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable.
- o) Además de las estipulaciones de este contrato, el Fiscalizador y el Supervisor, deberán considerar las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, dictadas por la Contraloría General del Estado; y, estarán sujetos a sus respectivos Contratos de Fiscalización o Supervisión, según corresponda.

30.3. Funciones Específicas del Fiscalizador:

- a) Fiscalizar y certificar los parámetros de calidad y operación de la plataforma.

- b) Formular informes periódicos de la operación de la plataforma a la Agencia Metropolitana de Tránsito (durante todo el tiempo que se encuentre vigente la gestión delegada), información que, podrá ser entregada a las diferentes entidades de autoridades, entes control para análisis y toma de decisiones e involucrados.
- c) Autorizar la recepción de entregas parciales de la Sociedad Gestora y aprobar el cumplimiento de los términos de las mismas.
- d) Recomendar al Administrador del Contrato las modificaciones al Cronograma de Ejecución del contrato.
- e) Las demás que se definan en los términos de la contratación.

30.4. Funciones Específicas del Supervisor:

- a) Vigilar la ejecución de las actividades de las diferentes fases del proyecto.
- b) Verificar que los trabajos realizados tengan la calidad y especificaciones dadas en el Proyecto Técnico Definitivo durante el periodo de Operación y Mantenimiento de este Contrato.
- c) Evaluar permanentemente el Plan de Operación y Mantenimiento e Indicadores de Calidad.
- d) Disponer las correcciones y rectificaciones a las que haya lugar, en la Operación y en el Mantenimiento para que las prestaciones a cargo del Gestor Delegado se ajusten a los términos del Contrato.
- e) Verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en los procesos de aseguramiento de la calidad, gestión ambiental y de gestión de seguridad.
- f) Participar en la fase de liquidación.
- g) Las demás que se definan en los términos de la contratación.

30.5. Contratos de Fiscalización y Supervisión

- a) Durante el Período de Organización, en el plazo máximo de veinticinco (25) días contados desde la fecha de suscripción del contrato, la Sociedad Gestora pondrá a consideración del Administrador del Contrato, un proyecto para cada uno de los Contratos de Fiscalización y Supervisión, según corresponda, a ser suscritos por la Sociedad Gestora.
- b) El Administrador del Contrato efectuará las observaciones que estime pertinentes a los proyectos de contrato de Fiscalización y Supervisión, para asegurar el cumplimiento de las funciones asignadas a ellos, en dichos instrumentos.
- c) Mientras se lleva a cabo la selección del Fiscalizador y Supervisor la Entidad Delegante ejercerá las funciones de Fiscalización o Supervisión correspondientes.

30.6. Prestaciones del Fiscalizador y del Supervisor

- a) Las retribuciones que el Fiscalizador y el Supervisor deberán recibir por sus servicios, serán pactadas para cumplir las tareas que se les atribuye en este Contrato y el Régimen Jurídico Aplicable, en función de las condiciones de mercado y constarán en el correspondiente Contrato de Fiscalización o Supervisión. Le corresponde al Adjudicatario y/o Gestor Delegado, según corresponda, prever en la

estructuración financiera del Proyecto los costos y gastos asociados a este rubro.

- b) De conformidad con este Contrato y los Contratos de Fiscalización o Supervisión, el Fiscalizador y Supervisor recibirán de la Sociedad Gestora, su retribución por los servicios prestados
- c) El Fiscalizador y Supervisor no podrán percibir retribución adicional alguna de la Sociedad Gestora o de terceros, en caso de hacerlo causará la terminación de los contratos de fiscalización o supervisión.

30.7. Remoción del Fiscalizador y del Supervisor

- a) Es atribución exclusiva de la Entidad Delegante la sustitución del Fiscalizador o del Supervisor, en cualquier momento durante la vigencia del Contrato y con la justificación correspondiente.
- b) Una estipulación en el sentido previsto en el literal precedente deberá constar en los correspondientes Contratos de Fiscalización y Supervisión.
- c) En caso de que se hubiere ordenado la sustitución del Fiscalizador y/o del Supervisor, la Entidad Delegante procederá a elegir uno nuevo de la lista de Fiscalizadores y Supervisores de conformidad al orden de prelación del procedimiento inicial de selección, en los mismos términos y con los mismos efectos previstos en los correspondientes Contratos.

30.8. Participación de los Usuarios

- a) La Entidad Delegante podrá practicar encuestas a los Usuarios para efectos de determinar el cumplimiento de este Contrato y cualquiera de sus términos, condiciones y limitaciones, en todo aquello que esté referido a los Usuarios.
- b) La Entidad Delegante solicitará a la Sociedad Gestora la implementación de un sistema de recepción de quejas y denuncias que los Usuarios realicen en relación con la Operación a cargo de la Sociedad Gestora.

31. CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL.-

- a. De conformidad con las bases de los Pliegos y los términos y condiciones del Contrato, para la recaudación de los Ingresos del Proyecto y su distribución, se constituirá un fideicomiso mercantil privado, con una entidad administradora de fondos y fideicomisos autorizada para operar en el Ecuador;
- b. Para el financiamiento del Proyecto, es necesario que la Sociedad Gestora celebre un Contrato de Fideicomiso Mercantil, en virtud del cual, constituya un patrimonio autónomo de Administración, Pago y Garantía, separado e independiente, denominado Fondo General del Proyecto, acogiendo los estándares internacionales para esta clase de proyectos de concesión, cuyo Fiduciario se encargará de cumplir con todas las estipulaciones conforme las instrucciones especiales impartidas en el Contrato de Fideicomiso Mercantil;
- c. Las Partes convienen que todos y cualesquiera de los honorarios u otros montos que periódicamente cobre el Fiduciario por sus servicios bajo el Contrato de Fideicomiso, así como cualquier otro costo o gasto vinculado con el Contrato de Fideicomiso, serán costos y gastos a cargo de los propios Ingresos que genera el proyecto;
- d. El objeto del Contrato de Fideicomiso Mercantil deberá incluir por lo menos las siguientes instrucciones:

- I. Recaudar todos los ingresos que genera el Proyecto de Concesión los mismos que serán registrados en el Fondo General del Proyecto;
 - II. Registrar los egresos que se generen en el Proyecto de Concesión;
 - III. Efectuar, con cargo a las Cuentas y Subcuentas, según corresponda, los pagos que ordene la Sociedad Gestora como Constituyente o los Acreedores del Proyecto;
 - IV. Servir de garantía para el pago a los Financistas, de las obligaciones contraídas por la Sociedad Gestora;
 - V. Abrir las Cuentas bancarias, con el fin de que la Fiduciaria pueda administrar los Recursos depositados para el desarrollo del objeto del Contrato;
 - VI. Destinar los excedentes de las Subcuentas del Fondo General del Proyecto de acuerdo con las disposiciones particulares que se indiquen para cada una de ellas en el Contrato de concesión para el Proyecto;
 - VII. Administrar los Recursos provenientes de los pagos o reembolsos que efectúe la Entidad Delegante en favor de la Sociedad Gestora, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de concesión;
- e. Los honorarios y costos que se generen de la administración del fideicomiso serán cubiertos por los ingresos que genera el proyecto.
- f. De conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso Mercantil, la Sociedad Gestora contribuirá al Fondo General del Proyecto en una cuenta segregada, denominada la "Subcuenta de Fiscalización y/o Supervisión":
- I. Los recursos necesarios para pagar las prestaciones económicas a las que tengan derecho el Fiscalizador de la Ampliación.
 - II. Los recursos necesarios para pagar las prestaciones económicas de la supervisión.
 - III. Los recursos necesarios para pagar las prestaciones económicas a las que tenga derecho el Fiduciario.
- g. Durante la vigencia de la concesión, el Fondo General del Proyecto deberá contar con los recursos necesarios para pagar las prestaciones relacionadas con la Fiscalización y Supervisión por al menos un período de ciento ochenta (180) días.
- h. En el correspondiente Contrato de Fideicomiso Mercantil, la Entidad Delegante establecerá las condiciones para la administración de los recursos depositados en el Fondo General del Proyecto. No podrán efectuarse instrucciones que otorguen facultades al Constituyente que no se encuentren explícitamente determinadas en el Contrato.
- i. Las Partes convienen que los recursos depositados en el Fondo General del Proyecto, no serán invertidos o utilizados de ninguna manera que no sea aquella específicamente establecida en este Contrato y en el contrato de fideicomiso mercantil.
- j. La Sociedad Gestora y el Fiduciario prepararán el proyecto de Contrato de Fideicomiso Mercantil y lo pondrán a consideración del Administrador del Contrato, quien efectuará las observaciones que estime necesarias en el marco de este Contrato y el Régimen Jurídico Aplicable. Las observaciones efectuadas por el Administrador del Contrato serán recogidas obligatoriamente por el Fiduciario.

32. CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: APLICACIÓN DEL FONDO GENERAL DEL PROYECTO.

32.1. Instrucciones para el pago al Fiscalizador y Supervisor

- a) De conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso Mercantil, la Sociedad Gestora instruirá al Fiduciario para que, únicamente con una instrucción expresa del Administrador del Contrato proceda con el pago de las facturas emitidas por el Fiscalizador o por el Supervisor, según los términos de los Contratos de Fiscalización y Supervisión.
- b) De conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso, la Entidad Delegante a través del Administrador del Contrato, instruirá al Fiduciario para que pague las facturas derivadas de las pruebas y exámenes ordenados por el Administrador del Contrato.
- c) Ninguno de los pagos que se deba efectuar con cargo a la Cuenta de Fiscalización y Supervisión se realizará si el beneficiario no hubiese emitido previamente el correspondiente comprobante de venta de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable.
- d) Para que el Administrador del Contrato proceda con la instrucción de pago, el Fiscalizador y el Supervisor deberán remitir en los períodos determinados en los Contratos de Fiscalización y Supervisión los respectivos Informes a entera satisfacción.

33. X. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES CONTRACTUALES

34. CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA: NATURALEZA Y REGLAS GENERALES. -

- a) Para asegurar el cumplimiento de una obligación prevista en este Contrato la Sociedad Gestora libre y voluntariamente se sujeta a una pena, sanción y/o multa, en caso de no cumplir la obligación contractual, o de retardar su cumplimiento, según las estipulaciones contenidas en este Contrato.
- b) Todas las penas, sanciones y/o multas se causarán de manera continua hasta cuando se restituya el cumplimiento del presente Contrato, según el parámetro, requisito, obligación o responsabilidad exigidos, cuando éstos debieron ser cumplidos en, hasta o desde cierto momento.
- c) Cuando se trate de un parámetro, requisito, obligación o responsabilidad no sujeto a plazo o término o cuyo cumplimiento no sea posible restituir, se causarán tantas multas como infracciones haya cometido la Sociedad Gestora o sus contratistas o dependientes, cuantificadas en cada ocasión de la práctica de una fiscalización, supervisión o evaluación.
- d) Las Partes declaran, reconocen y consienten que las multas o penas previstas en esta cláusula son de naturaleza contractual y, por tanto, se aplicarán entre las Partes con absoluta independencia de la responsabilidad administrativa o, en su caso, penal del Adjudicatario, la Sociedad Gestora y/o sus representantes de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable.
- e) Para los propósitos previstos en el Régimen Jurídico Aplicable, las Partes declaran que los incumplimientos contractuales, individualmente considerados, para los que se ha previsto una pena o multa de conformidad con esta cláusula, se refieren a obligaciones sujetas a cláusula penal en los términos del Código Civil.
- f) Los incumplimientos de la Sociedad Gestora indicados en el literal (a) de la cláusula

14.3, sin perjuicio de los demás efectos previstos en este Contrato y particularmente la aplicación de las penas y multas, constituyen causa de Terminación Anticipada subsanables por Culpa Grave.

35. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS.-

- a) La constatación de cada hecho de incumplimiento del Contrato, a través de los mecanismos de Fiscalización o Supervisión dará origen a una pena o multa individual por cada hecho detectado de conformidad con este Contrato.
- b) Para los propósitos de la aplicación de la pena o multa se atenderá la fecha en la que conste el hecho del incumplimiento en el correspondiente Informe de Fiscalización o Supervisión, según corresponda, o reporte de datos o documentación.
- c) Todas las multas que se hubieren producido dentro de cada periodo mensual deberán ser pagadas dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente al que se produjo la notificación a la Sociedad Gestora, con independencia del mecanismo de impugnación previsto en este Contrato o del estado de cumplimiento del mismo por cualquiera de las Partes.
- d) Sin embargo, la Sociedad Gestora podrá, en el plazo de cinco (5) días contados desde la fecha en la que recibió la notificación con la imputación, oponerse a la aplicación de una pena o multa contractual específica, justificando documentalmente su impugnación, de modo que la prueba aportada pueda enervar los efectos de los Informes de Fiscalización o Supervisión o más datos o documentos obtenidos en aplicación de los mecanismos de Fiscalización o Supervisión previstos en este Contrato.
- e) En caso de que la Sociedad Gestora se hubiere opuesto a la aplicación de una multa y el Administrador del Contrato encontrare su impugnación fundada, dejará sin efecto la sanción impuesta, y procederá a disponer la restitución de lo pagado o en su caso disponer la compensación de este valor con las acreencias pendientes de pago por parte de la Sociedad Gestora.
- f) En caso de que el Administrador del Contrato encontrare que la impugnación no se encuentra justificada, la Sociedad Gestora podrá emplear en defensa de sus intereses el mecanismo de resolución de controversias previsto en este Contrato.
- g) Las Partes declaran, reconocen y consienten que las penas o multas respecto de las que la Sociedad Gestora no hubiere presentado oposición en los plazos y modo previstos en esta cláusula, se considerarán firmes en sede administrativa.

35.1. Multas en la fase de Organización, Financiamiento y Diseño

Los retrasos o demoras injustificadas para la implantación de la plataforma digital “El Chasqui” posterior a los 120 días plazo, implicará la aplicación de la siguiente multa para el Gestor Privado:

La multa aplicable será diaria y acumulable, por el equivalente al 0,001% sobre el valor total del monto de inversión propuesta por el contratista en su oferta económica; por cada día de retraso en la implementación de la plataforma digital El Chasqui.

35.2. Multas en la fase de operación

La entidad delegante impondrá al gestor privado o contratista una multa diaria en todos

los casos en los que se verifiquen problemas o incumplimientos que se manifiestan a continuación. La multa con la que se sancionará al gestor privado será equivalente al 10% de la totalidad de la recaudación generada el día anterior al de la infracción, por la provisión, operación y administración de la plataforma tecnológica digital “El chasqui”.

- a) El Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en los pliegos del Concurso Público.
- b) La suspensión injustificada de brindar la prestación del servicio a los taxistas, así como a los usuarios, que se hubiera producido por culpa, negligencia, impericia u otra causa imputable al gestor privado o contratista, así como a su personal, dependientes o controlados, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.
- c) Por problemas o errores que presentare la plataforma tecnológica digital “El chasqui”.
- d) Multa al incumplimiento a los indicadores de servicio, misma que será impuesta al valor de retribución.

Todas las ocasiones en las que deje de prestarse el servicio serán contabilizadas en tiempo, y sumadas al final de cada mes, por cada 24 horas se procederá con la multa establecida en la cláusula siguiente, el incumplimiento por horas será calculado de manera directamente proporcional.

La multa diaria se cobrará por todos los días que subsista el problema o incumplimiento.

La entidad delegante notificará por escrito o por correo electrónico, al gestor privado o contratista, a la dirección designada por el mismo, en el término de 15 días posterior al problema o incumplimiento y se otorgará el término de cinco días contados a partir de la recepción de la notificación para la cancelación del valor de la multa.

La notificación de la multa, contendrá la motivación que origina la sanción y el valor de la multa.

36. CLÁUSULA TRIGESIMA SEXTA: INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES EN GENERAL.-

La gravedad del incumplimiento determina el régimen sancionatorio pertinente para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Los incumplimientos se clasifican en leves y graves.

36.1. Incumplimientos contractuales sujetos a multa derivados de la Culpa Leve

- a) El incumplimiento de los plazos previstos en este Contrato para la entrega de la información requerida por el Administrador del Contrato en cualquiera de las etapas. La reincidencia dará lugar a falta grave.
- b) La falta de entrega de información al Fiscalizador o Supervisor o al Administrador del Contrato, notoriamente incompleta o no fidedigna a juicio del Fiscalizador o Supervisor o el Administrador del Contrato según corresponda. La reincidencia dará lugar a falta grave.
- c) Todo incumplimiento que realice la Sociedad Gestora de las obligaciones previstas explícitamente en el Contrato que no constituya falta grave o no contenga una multa específica.

36.2. Incumplimientos contractuales sujetos a multa derivados de la Culpa Grave

- a) Con excepción de lo indicado en el apartado anterior, en caso de falta de cumplimiento oportuno de cualquier obligación a cargo la Sociedad Gestora, sus

subcontratistas, dependientes o controlados, sea ésta de dar, hacer o no hacer, y que debió ser cumplida desde o hasta determinada fecha o dentro de un plazo. La multa será impuesta por cada día de retraso hasta el día en que se hubiere cumplido íntegramente la obligación de la que se trate.

- b) En todos los casos en que la Sociedad Gestora, en general, de sus contratistas, dependientes o controlados, no cumplieran con cualquier parámetro, requisito, obligación o responsabilidad previsto en el presente Contrato. La multa será impuesta por cada parámetro, requisito, obligación, o responsabilidad incumplida, y por cada hecho detectado.
- c) Las sanciones o multas por falta de cumplimiento oportuno previstas en las letras (a) y (b) de este apartado son compatibles entre sí. De modo que, acaecido un hecho que suponga el incumplimiento de este Contrato y que de origen a una multa de conformidad con la letra (b) de este apartado, el Gestor Delegado está en la obligación de ajustar su conducta a las previsiones del Contrato inmediatamente, de tal modo que a partir del décimo primer día (inclusive) contado desde la fecha en que se hubiera constatado el incumplimiento contractual se devengarán las multas previstas en la letra (a) de este apartado hasta que se justifique el cumplimiento contractual pleno.

36.3. Cuantificación de las multas. -

Las multas derivadas de incumplimientos leves o graves se impondrán de conformidad con lo previsto en el Contrato.

36.4. Incumplimientos contractuales sujetos a terminación del contrato, derivados de la Culpa Grave

- a) Se consideran incumplimientos graves de la Sociedad Gestora los indicados en el literal (b) de la cláusula 14.3 de este Contrato.
- b) Se consideran incumplimientos graves de la Entidad Delegante, los indicados en el literal (b) de la cláusula 14.4 de este Contrato

36.5. Determinación de infracciones y penas: caso residual

- a) En caso de incumplimiento de cualquier obligación Contractual sujeta a plazo que no se encontrare prevista en el Anexo de Multas, se aplicará una multa de diez (10) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general por cada día de retraso y por evento.
- b) En caso de incumplimiento de cualquier obligación contractual no sujeta a plazo, que no se encontrare prevista en el Anexo de Multas, se aplicará una multa de veinte (20) remuneraciones básicas unificadas de un trabajador en general, por cada parámetro, requisito, obligación, o responsabilidad incumplida, y por cada hecho detectado.

XI. TÉRMINOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS

37. CLÁUSULA TRIGESIMA SÉPTIMA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. -

37.1. Capital social

La Sociedad Gestora deberá aportar al capital social, en numerario equivalente al 10% del presupuesto referencial del proyecto. Este capital social mínimo es independiente del porcentaje exigido por los financistas. La relación entre el capital propio y el financiamiento

de terceros ha de mantener, al menos, la proporción de treinta por ciento (30%) durante el periodo de concesión, respecto a la relación entre el capital propio y el financiamiento de terceros para alcanzar el cierre financiero del Proyecto. Estipulándose que, el mantenimiento de dicho porcentaje de capital propio, y sus condiciones, estará sujeto a lo que se prevea en los contratos de financiamiento.

37.2. Financiamiento de terceros

La Entidad Delegante no otorgará garantía alguna a favor de Financistas por las obligaciones del Gestor Delegado o de la Sociedad Gestora.

- a. Para financiar el proyecto, el Gestor Delegado podrá utilizar cualquier modalidad, instrumento y operaciones financieras reconocidas y regularmente utilizados en los mercados financieros local e internacional, sin necesidad de recabar la autorización previa de la Entidad Delegante, siempre que:
 - I. El riesgo de viabilidad financiera y el riesgo de financiamiento quede claramente radicados en el Gestor Delegado;
 - II. El financista haya sido registrado por el Gestor Delegado ante la Entidad Contratante. El registro se efectuará mediante comunicación con la que se acompañe copia del correspondiente acuerdo conexo;
 - III. Las garantías vinculadas al financiamiento de terceros queden sujetas a los requisitos, requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más bases previstas en este pliego y las estipulaciones contractuales;
 - IV. Al financista se haya obligado a remitir a la Entidad Contratante semestralmente el reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones a su favor y a cargo del Gestor Delegado.

La Entidad Delegante no otorga al Gestor Delegado ningún tipo de crédito.

37.3. Garantías y derechos de los Financistas

- a. La Entidad Delegante no otorga garantía alguna a favor de Financistas por las obligaciones de la Sociedad Gestora;
- b. Los Financistas registrados podrán, asumir la Posición Contractual de la Sociedad Gestora:
 - I. En caso de Terminación Anticipada del Contrato por causas atribuibles a la Sociedad Gestora o;
 - II. En caso de que la Sociedad Gestora hubiese incumplido sus obligaciones frente al Financista.
- c. El (los) Financista (s) podrá asumir la Posición Contractual, directamente o a través de un tercero, siempre que, de conformidad con los Pliegos y el Contrato, los Financistas de común acuerdo, aseguren y acrediten en tiempo oportuno y a satisfacción de la Entidad Delegante que:
 - I. El Proyecto continuará su ejecución en la etapa o fase que corresponda de conformidad con los requisitos, requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más bases previstos en los Pliegos y las estipulaciones del Contrato.
 - II. La entidad a cuyo cargo estaría la ejecución del Proyecto cumpla idénticos requisitos a aquellos que sirvieron de base para la adjudicación de conformidad con los Pliegos.
 - III. El Financista remitirá a la Entidad Delegante semestralmente el informe sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Sociedad Gestora.

- IV. El Financista notificará a la Entidad Delegante su intención de ejercer su derecho a asumir la Posición Contractual de la Sociedad Gestora justificando la causa.
- d. En el supuesto de que proceda la Terminación Anticipada del Contrato, la Entidad Delegante dentro del procedimiento de terminación regulado en este Pliego y el Contrato cursarán la correspondiente notificación a los Financistas registrados;
- e. En el plazo máximo de sesenta (60) días contados a partir de la notificación de la intención del Financista registrado de asumir la Posición Contractual de la Sociedad Gestora, el Financista pondrá a consideración de la Entidad Delegante la misma documentación requerida en los Pliegos para la revisión de los requisitos de elegibilidad legales, técnicos y económicos de la persona jurídica que estaría a cargo de la ejecución del Proyecto;
- f. La Entidad Delegante en el plazo máximo de treinta (30) días contados desde la fecha en que el Financista hubiera remitido la documentación para su evaluación aceptará o negará, motivadamente la petición. La Entidad Delegante no negará la petición en caso de que la persona propuesta cumpla los requisitos previstos en este Pliego;
- g. La Sociedad Gestora no podrá constituir garantía alguna sobre los bienes públicos objeto del Contrato; sin embargo, podrá otorgar cualquier tipo de garantía sobre sus derechos originados en el Contrato, siempre que:
- I. La Sociedad Gestora solicite autorización a la Entidad Delegante, en la que justifique que los mecanismos de garantía propuestos no trasladarán riesgo alguno a la Entidad Delegante ni supondrán un obstáculo, presente o futuro, para el ejercicio de los derechos de la Entidad Delegante, para que la Sociedad Gestora pueda cumplir, a satisfacción de la Entidad Delegante, sus obligaciones o, en general, supongan afectación a la prestación del servicio público.
- II. En el caso de que la garantía recaiga sobre los Ingresos del Proyecto, la Sociedad Gestora deberá garantizar que el mecanismo de garantía no afectará los requerimientos de capital de trabajo y flujo operativo para atender la Operación y el Mantenimiento.
- III. Los recursos obtenidos por la Sociedad Gestora a consecuencia de este tipo de operaciones no se destinen a fines ajenos al cumplimiento de las obligaciones que adquiere de conformidad con el Contrato.
- h. Las garantías otorgadas sin la autorización previa y expresa de la Entidad Delegante o que contravengan los criterios determinados en los Pliegos y el Contrato, serán inoponibles o ineficaces frente a la Entidad Delegante, sin perjuicio de que la constitución de las garantías, en esas condiciones, sea objeto de sanción de conformidad con el Contrato.

38. CLÁUSULA TRIGESIMA OCTAVA: INGRESOS DE LA SOCIEDAD GESTORA. –

38.1. Ingresos de la sociedad gestora

A nivel del costo de los servicios, el sistema tendrá los siguientes componentes:

- a) Las ganancias generadas por la plataforma tecnológica deberán ser distribuidas entre el operador adjudicado y el Municipio de Quito, los cuales serán definidos en el modelo financiero. El porcentaje de las ganancias transferidas al MDMQ será mayor al 20%, de los ingresos recaudados por el uso de la plataforma.

- i. La Sociedad Gestora obtendrá ingresos derivados de la participación de la tasa contractual sobre los ingresos brutos, resultado del cobro por prestación del servicio a los usuarios (taxista y usuario), de conformidad con los términos y condiciones previstas en el Pliego.
 - ii. Los ingresos del Proyecto serán considerados de titularidad de la Sociedad Gestora.
 - iii. Los ingresos obtenidos del proyecto a consecuencia de este tipo de operaciones no podrán ser aplicados a fines distintos al objeto de este Contrato.
- b) Los servicios adicionales en beneficio del usuario que pudieran generar ingresos no operacionales, requerirán la autorización previa por parte de la entidad delegante. Por la recaudación de dichos ingresos, la sociedad gestora deberá retribuir a la entidad delegante, el porcentaje adicional que resulte de las negociaciones en relación al equilibrio financiero del proyecto.

38.2. Ingresos por recaudo de la prestación de servicio

Los ingresos recaudados por la sociedad gestora, serán administrados por el fideicomiso respectivo, y estarán compuestos por el valor de ingresos por uso de la plataforma. De los ingresos indicados, la sociedad gestora realizará la distribución tomando en cuenta las siguientes particularidades:

- ✓ El proyecto iniciará con al menos 5300 taxis.
- ✓ El número mínimo de carreras diarias por usuario taxista registrado, es de 7, variable que puede incrementar o disminuir.
- ✓ El valor referencial por el uso de la plataforma será de USD 0.25 para el taxista y 0.25 para el pasajero.
- ✓ El gestor delegado transferirá a la entidad delegante el % de participación contractual definido en la corrida financiera. Siendo la participación de al menos el 20%.
- ✓ El valor de los servicios será determinado por el gestor delegado, en conformidad con la corrida financiera propuesta, bajo su riesgo y responsabilidad.

38.3. Retribución total y egresos

Se han desarrollado los supuestos detallados a continuación:

- a. La Sociedad Gestora tiene derecho a hacer suyos el total de los ingresos que se deriven del recaudo de la operación del contrato, y de los servicios no operacionales previa autorización, según las declaraciones, seguridades, condiciones y limitaciones contenidas en este pliego y los demás Documentos de la Transacción.
- b. Durante la vigencia de la concesión, los enunciados del literal precedente, constituyen los únicos ingresos de la Sociedad Gestora, con los que cubrirá los costos asociados al Proyecto:
 - I. La inversión;
 - II. Los costos de Operación;
 - III. Los costos del Mantenimiento;
 - IV. Los costos Financieros;
 - V. Los costos de Fiscalización y supervisión;

- VI. Tributos (impuestos, tasas y contribuciones);
- VII. La Rentabilidad;
- VIII. Cualquier otro costo asociado con la ejecución del Proyecto y el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato.
- IX. El valor de retribución correspondiente al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, será pagado de manera mensual hasta el quinto día de cada mes, mediante transferencia a las cuentas municipales.

38.4. Ingresos por Servicios Facultativos

- a) La Sociedad Gestora podrá organizar y proveer Servicios Facultativos, empleando para estos propósitos los Bienes de la Concesión, siempre que hubieran sido autorizados por la Entidad Delegante.
- b) Los ingresos derivados de los Servicios Facultativos serán considerados de titularidad de la Sociedad Gestora.
- c) Para que la Entidad Delegante autorice Servicios Facultativos, la Sociedad Gestora deberá justificar técnica, económica y legalmente su solicitud de autorización.

38.5. Egresos de Diseño

Constituyen egresos del Proyecto Técnico Definitivo aquellos en que deba incurrir la Sociedad Gestora para atender las obligaciones vinculadas con el Diseño Definitivo.

38.6. Egresos de Operación y Mantenimiento

Constituyen egresos de Operación y Mantenimiento, aquellos en que deba incurrir la Sociedad Gestora, para operar y mantener el Proyecto de conformidad con las bases de este Pliego, las estipulaciones del Contrato y las obligaciones derivadas del mencionado Plan.

38.7. Egresos de Financiamiento

Como egresos de financiamiento se considerará pagos de intereses, capital y otros costos bancarios en los que incurra la Sociedad Gestora, así, por ejemplo, si es financiamiento internacional el impuesto de salidas de divisas y si se financia mediante obligaciones o acciones, se considerará el pago de cupones y dividendos, respectivamente.

38.8. Egresos de Fiscalización

- a. Constituyen egresos de Fiscalización aquellos en que deba incurrir la Sociedad Gestora para poder cumplir con sus obligaciones relacionadas con la Fiscalización y, en general, para permitir a la Entidad Delegante la evaluación permanente del cumplimiento del Contrato en todas sus fases, de conformidad con los requisitos, condiciones, limitaciones, términos y más bases de este Pliego y las estipulaciones del Contrato.
- b. Se deberá tomar como base para la Oferta, el Presupuesto Referencial para la Fiscalización.

38.9. Inversiones del Proyecto

- a. Los Proponentes deberán presentar en su Plan Económico – Financiero una proyección de las inversiones a realizarse durante todo el periodo de vigencia del Contrato para atender sus obligaciones contractuales;

- b. Las Inversiones del Proyecto incluyen todos los componentes necesarios para poner en funcionamiento el proyecto; y,
- c. Para la preparación del Plan Económico – Financiero del Proyecto, los Oferentes tendrán a su disposición como información referencial los criterios económicos – financieros que constan en el Anexo 3 “Evaluación económica financiera del Proyecto” y el formulario No. 7 de este Pliego

38.10. Inversiones por iniciativa del Gestor Privado

- a. La Sociedad Gestora, podrá realizar inversiones en infraestructuras, instalaciones y equipamientos adicionales a las inversiones necesarias, en cualquier momento de vigencia del Contrato;
- b. Las nuevas inversiones que se efectúen por iniciativa de la Sociedad Gestora serán íntegramente de su cargo y cuenta, incluidos los costos directos e indirectos;
- c. Las nuevas inversiones de este tipo no darán derecho a la Sociedad Gestora a solicitar el restablecimiento del equilibrio Económico – Financiero del Contrato y no serán objeto de compensaciones por parte la Agencia Metropolitana de Tránsito;
- d. En lo que respecta a la planificación de las nuevas inversiones, referidas en los literales que anteceden, en el Plan Económico – Financiero, el Oferente deberá:
 - a la Sociedad Gestora, en su momento, deberá presentar la respectiva planificación económica financiera, ante el Administrador del Contrato, quien aprobará bajo las condiciones establecidas en este acápite:
 - I. Identificar los elementos a los que corresponden las nuevas inversiones;
 - II. Describir técnicamente esos elementos;
 - III. Justificar técnica y económicamente su necesidad;
 - IV. Presentar la forma de financiamiento y amortización; y,
 - V. Declarar que pasarán a ser de titularidad del Estado a la finalización del Plazo de vigencia del Contrato.

39. CLÁUSULA TRIGESIMA NOVENA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. –

- 39.1. La actividad desarrollada por la Sociedad Gestora, estará sujeta al régimen tributario general aplicable en Ecuador, por tanto, se someterá a los tributos actuales y los que en el futuro se establecieren respecto de esa actividad, sean de carácter nacional o local, cualquiera fuere el órgano recaudador, agente de recepción o agente de percepción del tributo.
- 39.2. Los tributos aplicables, en su caso, bienes, infraestructuras o activos, estarán a cargo la Sociedad Gestora durante el plazo de vigencia del Contrato.
- 39.3. En caso de determinarse la aplicación de nuevos tributos que recaigan en forma directa sobre la Sociedad Gestora, ésta tendrá derecho a requerir a la Entidad Delegante el equilibrio Económico – Financiero del Contrato, en los términos y condiciones que se establecen.
- 39.4. Cualquier tributo, retención o gravamen que afecte a los pagos de la Sociedad Gestora que se establecen en el Contrato, será de su exclusiva cuenta y riesgo.
- 39.5. Es obligación de la Sociedad Gestora contemplar en su Plan Económico – Financiero cualquier otro costo y gasto asociado con la ejecución del Proyecto y el

cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato, según sus propias asunciones e hipótesis.

40. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA: EQUILIBRIO ECONÓMICO – FINANCIERO DEL CONTRATO. –

40.1. Regla general sobre Financiamiento

- a. Es obligación de la Sociedad Gestora ejecutar todas las actividades requeridas para conseguir el cierre financiero del Proyecto, en el plazo máximo de doce (12) meses, contados desde la fecha de suscripción del Contrato, sin perjuicio del inicio del Diseño, y, cualquier otra obligación que corresponda al Gestor Privado, según la programación que conste en su Oferta.
- b. La Sociedad Gestora debe acreditar, a satisfacción de la Agencia Metropolitana de Transito, el cumplimiento de la obligación que consta en el literal precedente;
- c. El Plan Económico – Financiero contendrá las asunciones y presupuestos del Oferente respecto de los componentes del Proyecto financiados con la Retribución a la Sociedad Gestora.

40.2. Equilibrio Económico – Financiero del Contrato

Para dar seguimiento al equilibrio Económico – Financiero se realizarán revisiones y actualizaciones del modelo Económico – Financiero del Proyecto con base a una evaluación periódica del flujo de caja libre y del flujo de caja del inversionista, esto, con el objetivo de mantener la rentabilidad esperada del inversionista (tasa de descuento y TIR). La evaluación se realizará de manera semestral a partir de la firma del contrato.

Para determinar el equilibrio económico financiero del Proyecto se aplicará la siguiente fórmula:

$$-TIRc + TIRr = - (\text{menos}) + (\text{más}) \%$$

TIRc= Tasa Interna de Retorno contractual

TIRr= Tasa Interna de Retorno real

Interpretación:

% - (menos) = APLICA MECANISMOS DE COMPENSACIÓN; únicamente en el caso de activación de riesgos que competen a la Entidad Delegante.

% + (más) = CONTRAPRESTACIÓN PARA LA ENTIDAD DELEGANTE, resultado de las ganancias extraordinarias del proyecto una vez que el inversionista haya obtenido su rentabilidad esperada (TIRc).

40.3. De los Excedentes del Proyecto

Los excedentes del proyecto deben ser transferidos por la Sociedad Gestora al Fideicomiso Mercantil, a la cuenta o subcuenta de Excedentes del Proyecto; de producirse los siguientes casos:

- a. En el evento que el Proyecto genere excedentes en los ingresos, éstos deberán ser transferidos por la Sociedad Gestora a la Entidad Delegante en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días posteriores al cierre del ejercicio fiscal. En enero de

cada año se realizarán evaluaciones de los ingresos del plan Económico – Financiero definitivo, con relación a los ingresos reales.

A continuación, se describe el mecanismo para revisión y análisis de los ingresos:

- I. La Sociedad Gestora calculará el ingreso real equivalente del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior inmediato (en adelante “Ingreso Real Equivalente - IRE”), previa conformidad de la Entidad Delegante.
- II. La Sociedad Gestora comparará el Ingreso Real Equivalente con el ingreso base equivalente resultado del Plan Económico - Financiero Definitivo (en adelante “Ingreso Base Equivalente – IBE) según la base definida en el Proyecto Técnico Definitivo elaborado por la Sociedad Gestora y previa conformidad de la Entidad Delegante.
- III. El cálculo para la participación de los excedentes será la sumatoria de las variaciones porcentuales de las tasas de crecimiento entre el Ingreso Base Equivalente y el Ingreso Real Equivalente, conforme el siguiente cálculo:

Paso 1

Variación Anual ED = $\% \Delta(n,n-1) = (IA(n))/(IA(n-1))-1$

Variación Anual IR = $\% \Delta(n,n-1) = IA_{actual}/(IA_{anterior})-1$

Paso 2

Distribución Excedente = $(\% \Delta_{(Real\ n,n-1)}) - (\% \Delta_{(ED\ n,n-1)})$

Paso 3

Rango Excedente versión acumulada = $\% \Delta_{(ac\ 0,n-1)} + \% \Delta_{(n,n-1)}$

Dónde:

IA: Ingreso anual

ED: Estudios Definitivos

R: Ingreso real.

$\% \Delta_r$ = Porcentaje de variación ingreso real.

$\% \Delta_{ac}$ = Porcentaje de variación acumulada.

$\Delta n-(n-1)$ = Variación del periodo actual con respecto al año anterior.

= con respecto.

La participación de los Excedentes del Proyecto se realizará una vez que alcancen los siguientes rangos:

$\geq 100\% \leq 110\%$ = % de la retribución para el Estado sobre los ingresos brutos.

$\geq 110\% \leq 140\%$ = 55% Sociedad Gestora 45% Entidad Delegante.

$>140\%$ = 80% Entidad Delegante, 20% Sociedad Gestora.

Sumatoria acumulada de la variación porcentual entre IBE y IRE desde el 100% hasta el 110% = cálculo en la misma proporción del % de la retribución para el Estado.

Sumatoria acumulada de la variación porcentual entre IBE y IRE $>110\% < 140\%$ = La Sociedad Gestora participa de un 60% y la Entidad Delegante de un 40% sobre los excedentes de ingresos acumulado.

Sumatoria acumulada de la variación porcentual entre IBE y IRE mayor al 140% = La Entidad Delegante participa de un 80% y la Sociedad Gestora de un 20% sobre los excedentes de ingresos acumulado.

- b. Excedentes derivados por el cobro de los servicios facultativos aprobados por la Agencia Metropolitana de Tránsito.

40.4. Mecanismos de compensación

- a. Para los aspectos previstos en la tabla de distribución de riesgos se aplicará de forma indistinta cualquiera de los siguientes mecanismos de compensación o una combinación de los mismos:
 - I. Valor del uso de la plataforma
 - II. Ampliación del plazo de vigencia de la concesión delegación según el Contrato; y,
 - III. Compensación económica.
- b. La elección del mecanismo de compensación le corresponderá a la Entidad Delegante, en caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo específico, siempre de buena fe y en función de la continuidad en la ejecución del Proyecto.

40.5. Procedimiento

- a) La Compensación del Contrato podrá ser solicitada por la Sociedad Gestora con copia a los Financistas, dentro de los primeros ciento veinte (120) días luego del cierre del ejercicio fiscal, en el que se hayan producido los aspectos que habrían afectado el equilibrio económico-financiero del Contrato.
- b) La Entidad Delegante, a través del Administrador del Contrato una vez recibida la solicitud de compensación, dará trámite a la misma, y en caso de que proceda, acordará con la Sociedad Gestora el mecanismo de Trato Directo para arribar de buena fe a un acuerdo para la aplicación de la modalidad, tomado en cuenta la existencia de Variaciones Relevantes que están establecidas en la tabla de distribución de riesgos.
- c) En caso de no llegar a un acuerdo directo entre las Partes, esto será resuelto por un (1) perito independiente, designado de la misma forma prevista para la designación del Perito Técnico en la Cláusula de Resolución de Controversias del presente Contrato, rigiendo las demás disposiciones de esa Cláusula en lo que fuera pertinente.

XII. RESPONSABILIDAD, RIESGOS Y MECANISMOS DE COBERTURA

41. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. -

41.1. Estipulación general

- a) La Sociedad Gestora asume plena responsabilidad por el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Contrato; y, en tal virtud, la Sociedad Gestora es responsable frente a la Entidad Delegante de cualquier error o desvío en la ejecución de las prestaciones que tiene a cargo y la asunción de las consecuencias que puedan derivarse de sus omisiones o acciones, tales como el pago de las penas y multas, indemnizaciones, reparaciones, reintegros e intereses que pudieran serle exigidos en virtud de este Contrato.

- b) La Sociedad Gestora se obliga a mantener indemne y liberar en forma efectiva a la Entidad Delegante y a sus representantes frente a terceros (incluidos personal, subcontratistas o Usuarios) por las consecuencias que puedan derivarse de sus propias acciones u omisiones, incluidos, sin limitación, los efectos materiales y/o morales de todos y cualquier pedido, reclamación administrativa o acción judicial o extrajudicial; y, las pérdidas, gastos y/o costos de cualquier naturaleza que se pudieran causar.
- c) La responsabilidad y obligación que asume la Sociedad Gestora en esta cláusula tendrá vigencia aun después de que hubiere ocurrido la reversión de la Concesión, por hechos, actos o contratos, acaecidos ejecutados o celebrados durante la vigencia del Contrato.
- d) Todo lo estipulado en esta cláusula, no afecta de modo alguno el régimen de responsabilidad extracontractual a cargo de la Sociedad Gestora, según lo previsto en el Régimen Jurídico Aplicable, ni se interpretará como un eximente de responsabilidad o un medio para disminuir o atenuar dicha responsabilidad.

41.2. Personal

- a) El personal contratado, comprometido o subcontratado por cada una de las Partes para cumplir con el objeto de este Contrato no serán empleados o trabajadores de la otra Parte, ni tendrán relación de ninguna naturaleza con ésta.
- b) Cada una de las Partes, respecto de su propio personal, será la única responsable del pago de remuneraciones, beneficios y demás prestaciones laborales y obligaciones de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable.
- c) Cada una de las Partes, respecto de su propio personal será la única responsable del pago de seguro por accidentes de trabajo, beneficios por incapacidad, y todos los otros beneficios sociales y/o legales, y del pago de impuestos retenidos y otros impuestos relativos al empleo de dicho personal, de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable.
- d) Las Partes conocen y declaran que este Contrato no se trata ni podrá ser interpretado como un contrato de tercerización o intermediación laboral de ninguna naturaleza.
- e) La Sociedad Gestora, sin perjuicio de su derecho de acción contra sus contratistas o subcontratistas, asume frente a la Entidad Delegante la calidad de empleador respecto de todo el personal que preste sus servicios en el Corredor Vial o en relación con el Proyecto, los cuales deberán contar con una adecuada calificación para el normal desenvolvimiento de su trabajo en condiciones de seguridad para ellos mismos, para los bienes y para los usuarios.
- f) En consecuencia, exime de toda responsabilidad directa o indirecta laboral o previsional con terceros a la Entidad Delegante, por lo que en el evento de que ésta fuere objeto de demanda o reclamo por tales motivos, la Sociedad Gestora se obliga a resarcirle de cualquier perjuicio, erogación o indemnización que tuviere obligación de cubrir por tales motivos.
- g) La Sociedad Gestora deberá permitir a la Entidad Delegante el acceso a toda la información que ésta pueda requerir para determinar si está cumpliendo o ha cumplido con el Régimen Jurídico Aplicable en materia laboral o previsional.
- h) En el evento que la Sociedad Gestora sufra una huelga u otro conflicto laboral con sus trabajadores, deberá garantizar por todos los medios a su alcance la no interrupción ni menor calidad de los Servicios Obligatorios y hará esfuerzos razonables para resolver tal situación, manteniendo a la Entidad Delegante

informada de las acciones realizadas para superar tal situación irregular.

- i) En el caso de que las autoridades del sector determinasen la necesidad de prestar servicios mínimos en tiempo de huelgas, paros y se fijasen éstos por causa de interés general, la Sociedad Gestora deberá implantar tales servicios, estableciendo turnos de trabajo y acordando su cumplimiento con los trabajadores, o incluso recurriendo a las Autoridades Competentes en solicitud de ayuda para implantar dichos servicios si no fuere posible hacerlo mediante acuerdo con el personal.
- j) Al contratar su personal, la Sociedad Gestora tomará especialmente en consideración el desarrollo y capacitación técnica del mismo, de manera de aumentar la productividad, mejorar permanentemente la calidad del Servicio, y adaptar a los empleados y trabajadores a la modernización tecnológica y comercial de la gestión.
- k) Para tales fines la Sociedad Gestora establecerá los correspondientes planes de capacitación de su personal destinado al Proyecto, los que se comunicarán oportunamente a la Entidad Delegante, a efectos informativos y de comprobación de la capacidad técnica para la prestación de los servicios en el Corredor Vial.

41.3. Relación con terceros

- a) La Sociedad Gestora es un contratista independiente de la Entidad Delegante, y nada de lo que contiene este Contrato se interpretará como la creación de una asociación, sociedad o empresa conjunta, o la imposición de un deber, facultad, obligación o responsabilidad general de agencia o sociedad sobre o con respecto a una de las Partes.
- b) No obstante, cualquier disposición en contrario en el Contrato, ninguna de las Partes ni sus representantes serán agentes o representantes de la otra Parte, ni tendrán autoridad alguna para realizar una transacción o incurrir en un gasto en su nombre o a su cuenta, salvo los previstos en este Contrato.
- c) En general la Sociedad Gestora o sus representantes o personal no podrán:
 - I. Referirse a sí mismos como agentes, representantes o empleados de la Entidad Delegante;
 - II. Comprometer la palabra de la Entidad Delegante de ninguna manera sobre compromisos con respecto de los cuales no haya recibido autorización escrita.
 - III. Dar garantía o hacer declaración relativa a la Entidad Delegante o a nombre de la Entidad Delegante.
 - IV. Vender, arrendar, preñar, hipotecar, gravar, transferir, otorgar bajo licencia, intercambiar, ni realizar cualquier otra transferencia, cesión o enajenación de los Bienes de la Concesión o en general de los bienes o derechos de la Entidad Delegante.
 - V. Arreglar, transigir, ceder, preñar, transferir, liberar, renunciar o consentir estos actos, en cualquier circunstancia judicial o extrajudicial de modo que dichos actos afecten los intereses o derechos de la Entidad Delegante.
 - VI. Hacer, celebrar, suscribir, enmendar, modificar o complementar un contrato o acuerdo respecto de la Concesión que de algún modo afecte los intereses o derechos de la Entidad Delegante, sin autorización previa de la misma.
- d) El Gestor Delegado tomará las siguientes medidas y decisiones necesarias para asegurar que, en la prestación de los Servicios de la Concesión:
 - I. No se interfiera u obstaculice las labores de terceros que ostenten derechos

preexistentes al Contrato, hasta la finalización de la vigencia de aquéllos;

- II. No se interfiera con el ejercicio de las competencias de las Autoridades Competentes que tengan potestades que se relacionen o afecten a los Servicios de la Concesión.
- e) La Entidad Delegante, de su parte, en todo en cuanto esté en el ámbito de sus competencias, procurará interponer sus buenos oficios para que los terceros que ostenten derechos preexistentes o las Autoridades Competentes en ejercicio de sus prerrogativas, no afecten la ejecución de la prestación de los Servicios de la Concesión, en todo lo que fuere legalmente posible.

42. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS. -

- a) La Entidad Delegante no garantiza ningún tipo de rentabilidad a la Sociedad Gestora y este hecho constituye un elemento de la esencia del Contrato.
- b) De conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 75 del Código Orgánico Administrativo, el Proyecto define los riesgos que se transfieren a la Sociedad Gestora y aquellos retenidos por la Entidad Delegante, a fin que el Proyecto pueda ser viable.
- c) La Sociedad Gestora suscribirá y ejecutará el Contrato por su cuenta y riesgo, de acuerdo con su propio Proyecto Técnico Definitivo aprobado, el Plan Económico-Financiero Negociado y Definitivo, según corresponda, y el Plan de Operación y Mantenimiento.
- d) Para estos efectos, e incluso para aquellos de orden extracontractual, se entenderán incluidos dentro de los riesgos propios de la actividad la Sociedad Gestora todos aquellos que no sean atribuidos expresamente a la Entidad Delegante o que respondan a situaciones de Fuerza Mayor, así como los demás que no sean explícitamente excluidos de la responsabilidad la Sociedad Gestora según los términos, condiciones y límites previstos en este Contrato de Concesión.
- e) Sin perjuicio de la regla descrita en el literal precedente, la Sociedad Gestora asume expresamente los siguientes riesgos asociados con la Concesión:
 - I. La totalidad de los riesgos que provengan del cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Gestora, derivadas del Contrato. Por tanto, asume como una obligación de resultado, el adecuado y permanente funcionamiento de la Concesión, según se encuentra descrita en el Contrato.
 - II. Los riesgos propios del Diseño, Financiamiento, Implementación, Administración y Mantenimiento del Proyecto, de la demanda de Usuarios que presente el objeto de la Concesión durante su plazo de vigencia, así como los provenientes del giro ordinario del negocio.
 - III. Sin que su enunciación sea exhaustiva, son de cargo la Sociedad Gestora los riesgos comunes, normales o previsibles que son inherentes a la ejecución de las actividades objeto del Contrato, y sus respectivas potenciales consecuencias negativas. En especial, sin que sirva de limitación, los riesgos de desarrollo, de puesta en marcha, operativos, de mercado, comerciales, financieros, cambiarios, de daño a terceros y los que se detallan en la Tabla 1 ("Distribución de Riesgos") de los pliegos.
 - IV. La Sociedad Gestora se obliga a asumir los riesgos que se le presenten en la ejecución de este Contrato y a emplear todas las medidas que estime necesarias para mitigarlos sin afectar los requerimientos técnicos, funcionalidad, mantenimiento y operación del Proyecto, sea mediante la

obtención de asesoría especializada en los aspectos técnico, financiero, jurídico y tributario, pólizas, garantías o cualquier otro que considere pertinente, sin perjuicio de aquellos previstos en el Contrato.

- f) La distribución y asignación de riesgos no impedirá que para aquellos riesgos que no sean previstos expresamente, pero que por la naturaleza de las obligaciones no pueden estar asignados a la Sociedad Gestora, pueda proceder al equilibrio económico del Contrato cuando el riesgo, además de ser imprevisto e irresistible, y no imputable a la Sociedad Gestora, tenga las características de gravedad, anormalidad y magnitud para que proceda dicho restablecimiento.
- g) La Concesión ha sido estructurada de modo que permita a la Sociedad Gestora, empleando un nivel de diligencia o eficiencia dentro de los estándares de la industria, obtener ingresos suficientes para satisfacer en valores reales sus costos y gastos, recuperar la inversión, y obtener una rentabilidad razonable. Las Partes así lo declaran y, en consecuencia, aceptan la distribución de riesgos efectuada, y reconocen, de manera irrevocable, que la retribución de la Sociedad Gestora, definida en los términos del Contrato, es suficiente y adecuada a la distribución de riesgos contemplada en esta cláusula.

43. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA: INDEMNIZACIONES.-

43.1. Cargos del Gestor Delegado

- a) La Sociedad Gestora deberá indemnizar los daños y perjuicios que determine la Autoridad Competente que han sido ocasionadas a la Entidad Delegante, a los Usuarios, a la colectividad o terceros afectados.
- b) Los daños producidos en los Bienes de la Concesión la Entidad Delegante solicitará a la Sociedad Gestora:
 - I. Reponer el bien afectado, en las mismas condiciones en que se encontraba, en un plazo perentorio determinado por el Administrador del Contrato.
 - II. Vencido el plazo sin que la Sociedad Gestora haga la reposición, indemnizar el valor del bien afectado, determinado según el Inventario de Bienes de la Concesión vigente al momento de ocurrencia del siniestro.
- c) A la conclusión del proceso administrativo o judicial pertinente, la Sociedad Gestora responsable del hecho, acto o contrato que provocó una acción en contra de la Entidad Delegante, pagará los honorarios de abogados, costas judiciales, indemnizaciones, reparaciones y cualquier otro gasto o costo resultantes de tales acciones.
- d) Las indemnizaciones podrán ser asumidas directamente por la Sociedad Gestora o a través de los seguros que hubiere contratado, sin que la contratación del seguro le exima al Gestor Delegado de su obligación de indemnizar los daños y perjuicios provocados a la Entidad Delegante, a los Usuarios o terceros. En cualquier caso, el pago de los deducibles a los que haya lugar será de cuenta exclusiva de la Sociedad Gestora.

44. CLÁUSULA CUADRAGESIMA CUARTA: GARANTÍA. -

44.1. Estipulación General de la Garantía:

- a) La garantía de fiel cumplimiento deberá ser firme y reunirá las siguientes características: irrevocables; incondicionales; y de cobro inmediato, ejecutables a la sola solicitud de la Entidad Delegante, sin que estén sujetas a ningún trámite

administrativo previo. Serán otorgadas por una institución financiera que cuente con una calificación AA+ o de seguros con domicilio en el Ecuador que cuente con una calificación igual o superior a AA+.

- b) El importe de la garantía de fiel cumplimiento no se podrá compensar con eventuales créditos que alegue en su favor al Gestor Delegado, cualquiera fuera su causa.
- c) El importe de la garantía de fiel cumplimiento, será inembargables, e inejecutables por terceros, ajenos a la Entidad Delegante.
- d) Para hacer efectiva la garantía, la Entidad Delegante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que se funde su pretensión.
- e) La garantía será entregada previo a la suscripción del contrato.

44.2. Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato

- a) Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la Sociedad Gestora otorgará y mantendrá a favor de la Entidad Delegante una Garantía de Fiel Cumplimiento por el 5% del valor total de la inversión (CAPEX + OPEX) del Contrato (véase Sección III de los pliegos).

45. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA: MODALIDADES DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA. -

45.1. Fianzas, avales bancarios o cartas de crédito stand by emitidas por instituciones financieras

- a) Las fianzas, avales o carta de crédito *stand by* deberán ser emitidas por entidades financieras nacionales, que cuenten con un *rating* asignado por una o más agencias calificadoras de riesgo de reconocido prestigio y trayectoria internacional que las ubiquen, dentro de la escala de grado AA+, revisable, semestralmente.
- b) Las entidades financieras a que se hace referencia en la letra precedente, no podrán ser empresas controladas, controlantes, vinculadas, y/o integrantes del mismo grupo económico de la Sociedad Gestora constituyente de la garantía.

46. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEXTA: SUSTITUCIÓN DE GARANTÍA. -

- a) La Sociedad Gestora podrá sustituir la póliza contratada con una determinada entidad aseguradora, por otra u otras que reúnan las condiciones inicialmente requeridas para su admisibilidad. A tales efectos se deberá solicitar el cambio con una antelación mínima de noventa (90) días previos al vencimiento de la póliza contratada o, en su caso, al momento en el que se desee sustituir la vigente.
- b) Las garantías constituidas por la Sociedad Gestora conforme a lo establecido en el Contrato podrán ser sustituidas total o parcialmente, en forma voluntaria u obligatoria, conforme a lo establecido en la presente cláusula.
- c) La sustitución total o parcial, en forma voluntaria, de las garantías constituidas, solo podrá realizarse con la autorización previa de la Entidad Delegante cuya función, en este caso, tendrá por objeto fiscalizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato para la constitución de dicha garantía.
- d) La solicitud correspondiente deberá ser presentada ante la Entidad Delegante,

informando acerca de los términos, condiciones y características de la nueva garantía ofrecida, acompañada de las condiciones necesarias a efectos de verificar dichos requisitos.

- e) A dichos efectos, se seguirá el procedimiento general de tramitación de solicitudes previsto en el Contrato.
- f) Será obligatoria la sustitución de garantías cuando, en general, la misma deje de cumplir con los requisitos establecidos en el Contrato.
- g) Cuando haya transcurrido treinta (30) días contados desde la fecha en que se verifique el correspondiente hecho, sin que se hubiere procedido a la sustitución de la garantía por parte de la Sociedad Gestora, la Entidad Delegante podrá terminar anticipada y unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantía constituida, sin perjuicio de otras acciones legales que pudiere iniciar contra la Sociedad Gestora por concepto de daños y perjuicios causados.

47. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA: VIGENCIA Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. -

- a) La Garantía deberá permanecer vigente durante todo el plazo del Contrato e incluso durante el Período de Liquidación, hasta ciento ochenta (180) días posteriores a la suscripción del Acta de Reversión de la Administración de la Concesión.
- b) La validez y monto de la garantía estará bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad Gestora y será devuelta a la misma, siempre que haya sido aprobada la reversión final y liquidación de la Concesión.
- c) Los saldos pendientes que la Sociedad Gestora adeudare en la Fecha de Terminación a la Entidad Delegante deberán ser pagados en un plazo de treinta (30) días bajo la prevención de que, si el pago no se efectúa dentro de dicho plazo, la Entidad Delegante ejecutará la Garantía.

48. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍA Y RESTITUCIÓN. -

- a) Se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento si ésta no es renovada con, al menos, treinta (30) días de anticipación a la fecha de su vencimiento.
- b) En cualquier caso, dicha ejecución de la garantía será sin perjuicio del derecho de la Entidad Delegante de accionar contra la Sociedad Gestora por concepto de otras reparaciones que pudieran corresponder como consecuencia de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento.
- c) En el supuesto de que deba procederse a la ejecución de la garantía, la Sociedad Gestora dentro del plazo de quince (15) días contados desde la fecha de ejecución de la garantía, deberá completarla u otorgar de inmediato otras que resulten suficientes y de características similares, según los términos previstos en el Contrato.
- d) En caso de que se incumpla la obligación prevista en el literal precedente, la Entidad Delegante podrá disponer la terminación del Contrato por causa imputable a la Sociedad Gestora, de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

XIII. DEL PERIODO DE LIQUIDACIÓN

49. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA NOVENA: PERIODO DE LIQUIDACIÓN Y EFECTOS DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO. -

- a) Con la conclusión del Plazo Ordinario o con la Notificación de Terminación Anticipada del Contrato, las Partes iniciarán el Periodo de Liquidación.
- b) En el Periodo de Liquidación, el Gestor Delegado se obliga a:
 - I. No suspender la Operación y Mantenimiento hasta ser sustituida, asumiendo todos los gastos y costos requeridos y haciendo suyos los ingresos hasta la Fecha de Terminación, en los mismos términos previstos en el Contrato.
 - II. Dar cumplimiento a la Reversión de la Concesión.
- c) Sin perjuicio de lo estipulado en los literales precedentes, las Partes se obligan a liquidar y pagar las obligaciones que a cada una le corresponde al vencimiento del Plazo Ordinario o a la Fecha de Terminación del Contrato.

50. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA: REVERSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONCESIÓN

- a) Al iniciarse el Periodo de Liquidación, la Sociedad Gestora queda prohibido trasladar fuera del área afectada por el Proyecto cualquier bien que allí se encuentre
- b) Al iniciarse el Periodo de Liquidación, la Entidad Delegante accederá a la plena disposición de los Bienes de la Concesión, con base en el último Inventario de Bienes.
- c) La Reversión de la Administración de la Concesión será gratuita para la Entidad Delegante.
- d) La Reversión de la Administración de la Concesión deberá tener lugar en las condiciones de normal funcionalidad del Equipamiento, de acuerdo con las pautas técnicas fijadas para el Plan de Operación y Mantenimiento.
- e) Los Bienes de la Concesión deberán estar libres de ocupaciones, afectaciones, gravámenes o impedimentos de cualquier naturaleza, y en óptimo estado de conservación, sin perjuicio del desgaste razonable de los mismos que no se deba al incumplimiento del Plan de Operación y Mantenimiento.
- f) Dentro de los quince (15) días contados desde la fecha de inicio del Periodo de Liquidación, las Partes acordarán un programa de Reversión de la Administración de la Concesión que dará comienzo con la revisión final del Inventario de Bienes y al inventario de los bienes de terceros existentes en el Proyecto.
- g) Las actualizaciones a los inventarios se efectuarán con representantes de la Entidad Delegante, La Sociedad Gestora y el Supervisor.
- h) En el Inventario final de Bienes, se reseñará el estado de conservación de los Bienes de la Concesión respectivos especificándose en su caso los deterioros que presenten y su valor comercial a la fecha.
- i) Si en el Inventario de Bienes se comprobasen deterioros imputables al incumplimiento del Plan de Operación y Mantenimiento, el inventario servirá de base para la determinación del importe de las reparaciones necesarias que se exigirán a la Sociedad Gestora hasta la Fecha de Terminación. A dichos efectos, se utilizarán los criterios de mantenimiento presentados oportunamente en el Plan de Operación y Mantenimiento para esa fecha vigente.

- j) De constatarse bienes que no han sido repuestos, con defectos, averías o desperfectos, se levantarán las correspondientes actas de constatación y se le otorgará la Sociedad Gestora un plazo razonable para que tales desvíos sean corregidos conforme a las condiciones de entrega previstas en el Contrato.
- k) Vencido dicho plazo sin que la Sociedad Gestora hubiere dado debido cumplimiento de su obligación, la Entidad Delegante estará facultada a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del Contrato.
- l) En caso de que determinadas construcciones, instalaciones o equipos, ejecutados o adquiridos por el Gestor Delegado en el plazo contractual, resultaren obsoletos o no interesare a la Entidad Delegante, ésta podrá optar entre requerir a la Sociedad Gestora su retiro, parcial o total de lo instalado, a costo de la Sociedad Gestora.
- m) En el supuesto que la Sociedad Gestora no actuara de acuerdo a lo solicitado en el plazo establecido por la Entidad Delegante, que deberá ser razonablemente acorde con la factibilidad de las operaciones a efectuar, esta procederá subsidiariamente, por sí o a través de terceros y a cargo de la Sociedad Gestora; y, en su caso de la garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio de las facultades legales y contractuales que le asistan, para el reclamo de los valores que adeude finalmente la Sociedad Gestora por estos conceptos.
- n) La Sociedad Gestora dispondrá de un plazo máximo de noventa (120) días contados desde la fecha de inicio del Periodo de Liquidación, para la entrega de la plataforma digital en correctas condiciones de Operación. Este plazo podrá ser prorrogado a juicio de la Entidad Delegante, sin efectos para las Partes.
- o) Del acto de Reversión de la Administración de la Concesión se dejará constancia en un acta de entrega- recepción suscrita por los delegados de las Partes.
- p) Transcurridos ciento ochenta (180) días desde la fecha de suscripción del acta de Reversión de la Administración de la Concesión, el Administrador del Contrato, si no existieren observaciones o hallazgos que deban ser subsanados, corregidos o reparados por el Gestor Delegado, procederá con la devolución de la garantía de fiel cumplimiento correspondiente al Periodo de Operación y Mantenimiento.
- q) Para todos los efectos, la fecha en que el Administrador del Contrato restituya la garantía de fiel cumplimiento, se considerará la Fecha de Terminación.
- r) Sin perjuicio de la devolución de las garantías de fiel cumplimiento, la responsabilidad de la Sociedad Gestora por vicios redhibitorios u ocultos en relación con los Bienes de la Concesión, únicamente prescribirá habiendo transcurrido el plazo de dos (2) años, seis (6) meses, contados desde la fecha de suscripción del Acta de Reversión de la Administración de la Concesión, conforme al Régimen Jurídico Aplicable.
- s) Las diferencias que existan entre las partes en el Periodo de Liquidación se resolverán a través de los mecanismos de solución de controversias previstos en el Contrato.

XIV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

51. CLÁUSULA QUINCUGÉSIMA PRIMERA: REGLAS GENERALES. -

51.1. Ámbito de Aplicación

- a) Las Partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, domicilio y fuero y acuerdan someterse a los mecanismos de resolución de controversias contemplados en esta

cláusula, salvo en los siguientes asuntos:

- I. Las materias que no estén sujetas a la competencia de la Entidad Delegante, de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable, especialmente, los asuntos de carácter tributario.
 - II. Los asuntos para los que las Partes hayan renunciado a su acción de manera expresa.
 - III. El ejercicio de las potestades exorbitantes reservadas a favor del Estado y la validez de los actos administrativos expedidos en su virtud.
 - IV. La responsabilidad extracontractual del Estado.
- b) Las Partes expresamente declaran que los procedimientos de solución de controversias previstos en este Contrato sustituyen a cualquier otro al que pudieran acceder en virtud de cualquier otro instrumento contractual o de carácter internacional.
- c) Salvo disposición en contrario consignada en el Contrato, las controversias serán tratadas a través de los siguientes procesos secuenciales y en ese orden:
- I. Negociaciones Directas;
 - II. Mediación; y,
 - III. Arbitraje
- d) Los Usuarios no serán parte en los procedimientos previstos en esta cláusula, incluso aquellos que pudieren resultar afectados por alguna acción u omisión la Sociedad Gestora, sin perjuicio de que sean oídos y que se los tenga en cuenta al momento de señalar las reparaciones a las que haya lugar. Tampoco podrán hacerse parte en dichos procedimientos, organizaciones no gubernamentales, aun cuando tuvieran legitimación para actuar en defensa de los consumidores. Las cuestiones que involucran a los Usuarios se dilucidarán siguiendo las pautas de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y, en general, el Régimen Jurídico Aplicable.

51.2. Dictamen técnico

- a) En caso de discrepancias puramente fácticas en materias técnicas o económicas que se originen en la interpretación, aplicación o liquidación del Contrato, las Partes podrán someterlas al juicio de un perito técnico experto en el área de la que se trate el desacuerdo.
- b) El Perito Técnico no podrá pronunciarse sobre los derechos u obligaciones de las Partes y, en general, los aspectos jurídicos del Contrato o el Régimen Jurídico Aplicable.
- c) La Parte afectada deberá notificar a la otra su decisión de someter el desacuerdo al dictamen de un perito técnico, detallando las preguntas que deban ser contestadas por el Perito Técnico.
- d) Para la elección del perito técnico, la Entidad Delegante convocará a una Audiencia en la cual, cada Parte, presentará, en sobre cerrado, una lista con cinco (5) nombres de candidatos dentro del plazo de quince (15) días contados a partir de la presentación de la solicitud inicial.
- e) Si uno o más de los candidatos propuestos aparecieren en ambas listas, el perito técnico será seleccionado por la Entidad Delegante de entre aquellos que figuren en ambas listas. Si fuere más de uno los coincidentes, la designación se hará mediante sorteo.

- f) Si no hubiese coincidencia alguna, la Entidad Delegante efectuará el sorteo de entre los candidatos institucionales que consten en las listas propuestas por las dos Partes.
- g) En forma previa a su designación, el Perito Técnico seleccionado presentará una declaración juramentada ante Notario Público, en la que declarará que actuará con imparcialidad e independencia. De sobrevenir una circunstancia que afecte su imparcialidad o independencia, el perito técnico revelará sin demora a las Partes dicha circunstancia y se excusará de continuar conociendo el asunto sometido a su experticia. En este caso se designará un nuevo perito técnico aplicando el procedimiento previsto en la letra b) de este apartado.
- h) Una vez iniciado el procedimiento, no podrán existir reuniones directas, llamadas o comunicaciones a través de cualquier medio entre una de las Partes con el Perito Técnico sin el conocimiento de la otra.
- i) Las Partes presentarán sus argumentos al Perito Técnico dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de su designación.
- j) Las Partes proporcionarán al perito técnico y a su respectiva contraparte, toda la información, por escrito y con la evidencia que consideren que razonablemente requiere para llegar a su dictamen.
- k) El perito técnico designado elaborará y entregará el dictamen a las Partes en el plazo de sesenta (60) días desde la fecha de su designación.
- l) Si surgiera una diferencia entre las Partes acerca del sentido, interpretación o alcance del dictamen, cualquiera de ellas podrá solicitar su aclaración o ampliación mediante comunicación dirigida al perito técnico y a la otra Parte, dentro del plazo de quince (15) días de notificado el dictamen. El perito técnico, deberá atender la solicitud de cualquiera de las partes, dentro del plazo de quince (15) días.
- m) El dictamen del perito técnico tendrá efecto vinculante y será definitivo para las Partes únicamente en lo que respecta a los hechos de naturaleza técnica o económica, sobre los que se haya pronunciado en el dictamen de manera categórica, sin incluir condición o variables para llegar a sus conclusiones. Lo indicado procederá siempre que ambas Partes estuvieren de acuerdo, caso contrario, se continuará con otros de los mecanismos de solución de controversias previstos en este capítulo.
- n) Los gastos y honorarios que demande la intervención del Perito Técnico serán asumidos por la parte solicitante.
- o) Agotada esta instancia, si la controversia no hubiera sido resuelta, la parte afectada iniciará con otros de los mecanismos de solución de controversias previstos en este capítulo.

52. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA: MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. -

52.1. Negociaciones Directas

- a) Las Partes consienten que cualquier desacuerdo, discrepancia, controversia o reclamo que surja o se relacione con este Contrato, incluso y sin limitación respecto a su interpretación, ejecución, terminación, liquidación o validez, será, en primer lugar, sometida al procedimiento de Negociaciones Directas. En tal virtud, las Partes se obligan a procurar llegar a un arreglo directo para solucionar cualquier tipo de controversia.

- b) La Parte que se estime afectada deberá remitir una comunicación a la otra Parte que contendrá necesariamente:
- I. Cada uno de los temas en los que estima existen controversias para las que se requiere una solución acordada.
 - II. La identificación de cada uno de los hechos que alega, con la prueba documental de que dispone.
 - III. La invocación del Derecho aplicable al caso, con el señalamiento del entendimiento que le ha dado.
 - IV. La petición concreta que realiza a la otra Parte, con su planteamiento de acuerdo.
- c) No se entenderá satisfecha la instancia, si la Parte afectada al formular su petición no se hubiera ajustado a los requisitos previstos en la letra b) precedente.
- d) Dentro de los diez (10) días de recibida la comunicación referida en la letra (b), la parte requerida dará respuesta motivada expresando su posición, pronunciándose punto por punto sobre los términos de la petición efectuada por el requirente.
- e) Con la petición y la contestación, quedará trabada la discusión, la que deberá sustanciarse en un plazo máximo de treinta (30) días, pudiendo prorrogarse por igual plazo por una sola vez.
- f) Esta instancia se considerará agotada desde el día siguiente al vencimiento del plazo previsto en el apartado precedente, en los siguientes casos:
- I. Si la contraparte no hubiere contestado la petición en el plazo previsto en la letra d).
 - II. Si no se convoca o no se logra conformar la agenda de reuniones.
 - III. Si las Partes no llegaren a obtener un acuerdo total dentro del plazo previsto en el apartado precedente.
- g) Agotada la instancia de Negociaciones Directas, si la controversia no hubiera sido resuelta, la Parte afectada iniciará el siguiente procedimiento de Mediación.
- h) La carga de la prueba de haberse agotado la instancia, le corresponderá a quien pretenda emplear la siguiente fase del procedimiento previsto en esta cláusula.

52.2. Mediación

- a) A falta de alcanzar un arreglo mediante Negociaciones Directas, cualquiera de las Partes podrá someter las diferencias al proceso de mediación ante el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.
- b) La Mediación se ajustará al Régimen Jurídico Aplicable, especialmente a la Ley de Arbitraje y Mediación, vigente a la fecha en que se promueva el procedimiento; procedimiento y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado en lo que respecta a las autorizaciones previas para que una entidad pública pueda arribar a un acuerdo directo.

52.3. Arbitraje

Toda controversia o reclamación resultante del contrato o relativo a este que no hayan sido resueltas mediante Mediación, serán definitivamente solucionadas mediante Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

- a) Una vez agotadas las vías señaladas en los numerales precedentes, cualquiera de las partes podrá iniciar la vía Arbitral.
- b) Por regla general, el Arbitraje será administrado por la Cámara de Comercio de Quito y se tramitará de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional “CNUDMI” o United Nations Commission for the Unification of International Trade Law “UNCITRAL” que esté en vigor a la fecha de apertura de procedimiento de Arbitraje
- c) Solo en los casos en que la controversia esté relacionada con las obligaciones derivadas del Financiamiento del Proyecto, o en caso de que el/los Financistas asuman la posición contractual del Concesionario, el arbitraje será administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá – Colombia, y se tramitará de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional “CNUDMI” o United Nations Commission for the Unification of International Trade Law “UNCITRAL” que esté en vigor a la fecha de apertura de procedimiento de Arbitraje
- d) El arbitraje se sustanciará en castellano. Cualquiera de las partes podrá presentar pruebas testimoniales o documentales en un idioma distinto, siempre que dicha Parte provea una traducción escrita al castellano de la prueba testimonial o documental. Esta traducción debe ser realizada por una institución o persona certificada y autorizada en el lugar sede del Arbitraje.
- e) El arbitraje se resolverá en Derecho, para la solución de la materia en controversia, las Partes se sujetarán a las condiciones establecidas en este Contrato y la normativa aplicable para las controversias será la ecuatoriana.
- f) El Tribunal Arbitral estará compuesto por tres (3) miembros, uno de ellos elegido por la Entidad Delegante, otro por la Sociedad Gestora y el tercero por los Árbitros elegidos por las Partes.
- g) El Laudo Arbitral en firme regirá de forma inexorable para las dos Partes, en tal virtud se someterán al mismo sin posibilidad de cuestionamiento alguno, sin perjuicio de los recursos previstos por la ley del lugar del Arbitraje.
- h) El procedimiento arbitral será confidencial hasta la expedición del correspondiente laudo final.
- i) Las costas iniciales del Arbitraje serán cubiertas por el accionante; sin embargo, el Tribunal Arbitral determinará a cargo de quién correrán todas las costas del Arbitraje.

XV. MISCELÁNEOS

53. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA TERCERA: ÓRDENES DE VARIACIÓN

- a. Por razones de interés público, la Entidad Delegante podrá requerir la provisión de equipos distintos, mediante Órdenes de Variación.
- b. La modificación dispuesta mediante Órdenes de Variación, estará sujeta en su caso, al equilibrio Económico – Financiero del Contrato según las condiciones establecidas en este Pliego.
- c. Para proceder con las nuevas inversiones con esta base, se deberá suscribir un Acta de Variación entre la Entidad Delegante y la Sociedad Gestora, previo informe de Fiscalización en el que se determine técnica y motivadamente que

las Órdenes de Variación, no forman parte del objeto contractual y deberá al menos contener:

- I. El alcance de los equipos modificados o requeridos;
 - II. La determinación del presupuesto estimado, en función de los costos unitarios ajustados a la fecha y establecidos en la Propuesta Técnica de la Oferta del Adjudicatario; y,
 - III. El plazo y modo de pago de la Orden de Variación como mecanismo de compensación para mantener el equilibrio Económico – Financiero del Contrato.
- d. La Sociedad Gestora deberá pronunciarse en relación con el contenido de la Orden de Variación en el plazo de quince (15) días luego de recibir la notificación respectiva;
 - e. En caso de que la Sociedad Gestora acepte la Orden de Variación o no se pronuncie en el plazo otorgado en la letra (e) precedente, quedará obligado a la provisión del equipamiento o servicios requeridos de conformidad con la referida Orden de Variación;
 - f. Los servicios previstos en la Orden de Variación han de iniciar su ejecución en el plazo máximo de treinta (30) días, salvo que, por su envergadura, la Sociedad Gestora requiera a la Entidad Delegante cualquier modificación, acompañando a su petición un programa valorado. La Entidad Delegante no podrá negar la autorización si se basa en criterios técnicos sustentados;
 - g. Las objeciones oportunas de la Sociedad Gestora en relación con la Orden de Variación y cualquier otra disputa que se suscite entre la Entidad Delegante y la Sociedad Gestora en estos casos serán resueltas de conformidad con los mecanismos de resolución de controversias previstos en el Contrato; y,
 - h. En el caso de que la ejecución de la Orden de Variación sea indispensable para la continuación del Proyecto, la Entidad Delegante y la Sociedad Gestora no puedan arribar a un acuerdo, el equipamiento se podrá contratar con un tercero, posteriormente se incorporarán a la Delegación para su respectivo mantenimiento.

54. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA CUARTA: HABILITACIONES LEGALES. -

- a) La Sociedad Gestora deberá obtener de las Autoridades Competentes, por sí misma, todas las Habilitaciones Legales para el cumplimiento de las obligaciones que de conformidad con este Contrato le corresponden.
- b) Todas las Habilitaciones Legales a las que se refiere el literal precedente, serán obtenidas por la Sociedad Gestora en la forma y oportunidad en que sean requeridas por el Régimen Jurídico Aplicable, sin que este Contrato represente dispensa o excepción alguna, salvo en los casos expresamente previstos en el mismo.
- c) Cualquier demora o falta en la obligación de obtener las Habilitaciones Legales en los términos previstos en esta estipulación, no excusa a la Sociedad Gestora en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato y los hace responsables de cualquier efecto o daño que por esta razón se originen.

55. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA QUINTA: TRÁMITE DE SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES DE LA ENTIDAD DELEGANTE. -

Todas las solicitudes de aprobación o autorización planteadas por la Sociedad Gestora a efectos de lo previsto en el Contrato se tramitarán conforme al procedimiento que se

desarrolla en la presente cláusula.

- a) Las solicitudes deberán presentarse debidamente firmadas por los representantes de la Sociedad Gestora, acompañada de toda la documentación requerida en cada caso.
- b) Cuando se presentare documentación proveniente del extranjero, la misma deberá encontrarse traducida y, en su caso, legalizada de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable.
- c) La Entidad Delegante, salvo especificación prevista en el texto del Contrato, o cuando el Administrador del Contrato así lo estimare pertinente dispondrá de un plazo general, de como máximo treinta (30) días para pronunciarse.
- d) Para el efectivo cumplimiento de sus funciones de control, la Entidad Delegante podrá requerir a la solicitante la presentación de documentación adicional a la originariamente presentada, o la que fuere necesaria, concediendo un plazo adicional de siete (7) días para ello.
- e) En tal caso, el cómputo de dicho plazo adicionará al plazo adicional para expedirse, con deducción del tiempo transcurrido hasta la notificación del requerimiento.
- f) Si la Entidad Delegante tuviese reparos relativos a la información entregada por la Sociedad Gestora, concederá un nuevo plazo de siete (7) días, para completar la información requerida, transcurridos los cuales, con o sin la contestación de la Sociedad Gestora, se supondrá que la Entidad Delegante está en condiciones de resolver.
- g) Si al vencimiento de los plazos establecidos precedentemente no se hubiera dictado resolución de la Entidad Delegante, se entenderá tácitamente negada, salvo en el caso de que el Administrador del Contrato hubiera emitido observaciones por escrito, en cuyo caso se entenderá aceptada la solicitud con las modificaciones que resulten de las observaciones vertidas.
- h) El presente procedimiento será aplicable, salvo que expresamente se hubiere previsto una solución distinta en el Contrato, para la tramitación de solicitudes de aprobación o autorización planteadas, sea en el ámbito de este Contrato, o conforme al Régimen Jurídico Aplicable.

56. CLÁUSULA QUINGUAGÉSIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD. -

56.1. Información Relevante

- a) Las Partes declaran y entienden que, durante la ejecución del Contrato el personal a su cargo, bajo su dependencia o no, podrían tener acceso a información de su contraparte, incluyendo -pero sin limitación- a información verbal, escrita, electrónica o por cualquier otro medio, esté o no protegida por derechos de propiedad intelectual, que puede incluir, entre otros, contabilidad, información técnica, contratos, acuerdos, convenios, actividades y planes de negocios y de desarrollo, información técnica y financiera, planes de servicios, informes de mercadeo, análisis y proyecciones, especificaciones, diseños, dibujos, software, datos, prototipos, secretos industriales, "know how", fórmulas, pruebas, quejas y otras informaciones de negocios, sean de orden económico, técnico o jurídico y cualquier otro tipo de información privada.
- b) Los Documentos de la Transacción no se consideran Información Relevante, sujeta al régimen de confidencialidad previsto en esta cláusula.

56.2. Compromisos de confidencialidad

- a) Las Partes se obligan a no revelar, por los medios que fuera, la Información Relevante a terceras personas, salvo en el caso de que esta deba ser proporcionada dentro de un proceso de solución de conflictos por orden de Autoridad Competente o en aplicación del Régimen Jurídico Aplicable.
- b) Cada una de las Partes se obliga a no dar a la Información Relevante ningún uso distinto al necesario para la ejecución de este Contrato.
- c) Cada una de las Partes deberá adoptar las medidas necesarias en protección de sus propios intereses, en el orden técnico y organizativo para garantizar la seguridad de la Información Relevante y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
- d) Cada una de las Partes se compromete a instruir razonablemente a su personal respecto a los alcances de su deber de confidencialidad con respecto a la Información Relevante.
- e) Cuando una de las Partes lo solicite, en cualquier momento, la otra Parte se compromete a reintegrar la totalidad de la Información Relevante en forma inmediata, sin mantener en su poder copia alguna de la misma ni cualquier documento, nota, memorando o escritos que se hayan realizado basados en la Información Relevante.
- f) Cuando la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de la Información Relevante pueda causar daños y perjuicios indemnizables, la Parte que requiera un tratamiento especial a esta Información Relevante deberá:
 - I. Requerir de la Autoridad Competente los Actos de Autoridad que sean necesarios de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable para proteger su propia Información Relevante y notificar a la contraparte con copias de los documentos que justifiquen el requerimiento o título.
 - II. Especificar la Información Relevante y requerir la suscripción de un acuerdo de confidencialidad específico a quienes tuvieren acceso a este tipo de Información Relevante.
 - III. Determinar las acciones de protección que, a su costa, se requiera dar a la Información Relevante.
- g) Los compromisos de confidencialidad estipulados en el Contrato o en los acuerdos de confidencialidad que se llegaren a celebrar seguirán en vigencia una vez que este Contrato haya terminado.

57. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL. -

- a) El nombre de dominio chasqui.quito.gob.ec es de propiedad del GAD Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
- b) La Agencia Metropolitana de Tránsito será la propietaria de todos los datos que genere la plataforma.
- c) La Agencia Metropolitana de Tránsito facilitará la consecución del proyecto chasqui, y proporcionará la información de conformidad con la normativa vigente.
- d) Por este Contrato no se origina ningún tipo de derecho, expreso o tácito, para el Gestor, respecto a las marcas de las que cada una de las Partes es titular o licenciataria, de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable.

- e) Sin perjuicio de lo previsto en la estipulación precedente, el Adjudicatario y/o la Sociedad Gestora cede de manera exclusiva a la Entidad Delegante, a cambio de la Retribución de la Sociedad Gestora, todos los derechos de autor que de manera residual le pudieren corresponder sobre los productos o entregables, papeles de trabajo y más documentos e instrumentos que se deriven de la ejecución de este Contrato, especialmente los derechos de explotación que le pudieran corresponder previstos en el artículo dieciséis de la Ley de Propiedad Intelectual vigente a la fecha de suscripción de este Contrato, esto es, la reproducción de la plataforma, por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública del objeto del contrato, por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes, la distribución pública de ejemplares o copias mediante la venta, arrendamiento o alquiler, la importación; y, la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación.
- f) Para evitar toda duda, mediante este Contrato, el Adjudicatario y/o la Sociedad Gestora autoriza expresamente a la Entidad Delegante a efectuar cuantas modificaciones o aplicaciones se requieran a los productos y entregables y más documentos que se deriven de la ejecución de este Contrato, en cualquier momento.
- g) Atendiendo el objeto y términos de este Contrato, el Adjudicatario y/o la Sociedad Gestora declaran expresamente, y desde ya, que cualquier modificación realizada por la Entidad Delegante y/o sus representantes a los productos y entregables materia de este Contrato no perjudican su honor o reputación o afectan estética o funcionalmente la plataforma digital, por lo que renuncian expresamente a cualquier acción en relación con las modificaciones que llegare a practicar la Entidad Delegante y/o sus representantes.
- h) En caso de que en la ejecución de este Contrato se hubiere dado lugar a un invento o desarrollo, la Entidad Delegante tendrá derecho de propiedad intelectual exclusivos sobre la invención o desarrollo.
- i) El Adjudicatario y/o la Sociedad Gestora deberán incorporar una cláusula con el contenido de las letras (b), (c), (d) y (e) en todos los contratos que llegare a suscribir con terceros de los que se puedan derivar hechos protegidos por esta estipulación a favor de la Entidad Delegante.

58. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA: CESIÓN. -

Sin el previo consentimiento escrito de la Entidad Delegante, la Sociedad Gestora no podrá ceder, transferir o gravar sus derechos u obligaciones estipulados en el Contrato, en casos distintos a los explícitamente previstos en este Contrato.

59. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA NOVENA: NO TERCEROS BENEFICIARIOS. -

Este Contrato se hace exclusivamente para beneficio de las Partes, y ningún tercero tendrá derecho alguno bajo este instrumento ni se lo considerará como beneficiario del mismo, excepto si expresamente se lo estipulare en este instrumento.

60. CLÁUSULA SEXAGÉSIMA: DIVISIBILIDAD. -

- a) Si cualquier disposición de este Contrato es o se torna inválida, ilegal o inexigible en todo o en parte:
 - I. La validez, legalidad y exigibilidad de las restantes disposiciones no será afectada y continuarán vigentes; y,

- II. Las Partes se reunirán lo más pronto posible y negociarán de buena fe acerca de una disposición de reemplazo que sea legalmente válida y que tan cercanamente como sea posible logre los objetivos de este Contrato y produzca un efecto equivalente.
- b) Si las Partes no pueden alcanzar un acuerdo de buena fe, cualquiera de las Partes podrá invocar el procedimiento de resolución de controversias de este Contrato, y la Autoridad Competente determinará una disposición de reemplazo que sea legalmente válida y que, tan cercanamente como sea posible, logre los objetivos de este Contrato y produzca un efecto equivalente.

61. CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMERA: PRIMACÍA DE ESTE CONTRATO. -

- a) Este Contrato regirá todos los aspectos y toda relación contractual con respecto a su objeto.
- b) Cada una de las Partes deberá asegurarse que la celebración por esa Parte de cualquier otro acuerdo relacionado con este Contrato no causará que dicha Parte se encuentre en incumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato y los Documentos de la Transacción.
- c) Este Contrato, inclusive los Anexos adjuntos al mismo, representa la totalidad del acuerdo entre las Partes con relación a su objeto y, desde la fecha de suscripción del Contrato, reemplaza a todos y cualquiera de los acuerdos o arreglos entre las Partes, ya sea verbales o escritos, con respecto al mismo objeto.

62. CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA: VARIACIONES. -

Excepto en lo expresamente previsto en el Contrato, todas y cualquier adición, enmienda y variaciones a este Contrato o a los Documentos de la Transacción (las "Variaciones") sólo serán vinculantes si constan por escrito y son firmadas por un representante debidamente autorizado de cada una de las Partes.

63. CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCERA: NOTIFICACIONES Y ACTOS DE COMUNICACIÓN JUDICIAL. -

63.1. Dirección para las Notificaciones

- a) Cualquier notificación o correspondencia que deba enviarse bajo este Contrato deberá ser entregada personalmente o enviada por correo certificado o mediante correo electrónico.
- b) Las direcciones para notificaciones a las Partes serán las indicadas más adelante, u otras direcciones que cualquiera de las Parte notifique por escrito a la otra Parte con tal propósito, siempre dentro de la ciudad de Quito, Ecuador:

I. La Entidad Delegante:

Atención:	
Email:	
Dirección	El Telégrafo y El Progreso
Teléfono	(593) 02 395 2300

II. El Adjudicatario:

Atención:	
Email:	
Dirección	
Teléfono	

- III. Para el caso del Gestor Delegado, dentro de los cinco (5) días subsiguientes a la fecha en que conste su inscripción en el Registro Mercantil, el Gestor Delegado deberá notificar a la Entidad Delegante, las direcciones de notificación con la información que ha quedado establecida en esta cláusula para las otras Partes.

63.2. Presunción de Notificación

- a) Se considerará que un aviso o notificación ha sido debidamente notificado:
- Se entrega personalmente o a un dependiente debidamente autorizado, al momento de su recibo;
 - Se envía por correo certificado, en el tercer día hábil después de la fecha de depositarla en el correo; y
 - Se envía por correo electrónico, al recibir confirmación de envío.
- b) Se considerará que un aviso o notificación ha sido debidamente efectuado, si se cursó del modo previsto en los literales precedentes, al último de los domicilios detallados señalados por las Partes en el Ecuador, incluso en el caso, de que se hubiera fijado un domicilio distinto posteriormente, cuando este esté ubicado fuera de la ciudad de Quito o sea de difícil ubicación con la información provista.
- c) Al efectuar dicha notificación, será suficiente probar que se efectuó la entrega personal o que la carta fue correctamente dirigida y despachada.

63.3. Citaciones

- a) Mientras no se hubiere fijado un domicilio judicial, todos los actos de comunicación judicial, especialmente la citación con la demanda, se practicarán de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable en las direcciones previstas en la cláusula 63.1.
- b) En caso de que, por cualquier razón, no sea posible citar a cualquiera de las Partes en el Ecuador, se la tendrá como al deudor que se oculta, pudiendo solicitarse judicialmente el nombramiento de un curador que le represente, de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable.

64. CLÁUSULA SEXAGÉSIMA CUARTA: COSTOS Y GASTOS. -

- a) Es obligación la Sociedad Gestora asumir los costos y gastos que demande la formalización notarial del presente Contrato, incluyendo los gastos de copias simples o certificadas que fueren necesarias y cuantos otros sean legales y

necesarios para su expedición y efectos, así como los gastos notariales, impuestos, tasas y contribuciones que fueren del caso.

- b) El presente Contrato se emitirá en cinco (5) copias certificadas, cuatro (4) de las cuales serán entregadas a la Entidad Delegante.

Usted, señor Notario, se servirá agregar a la escritura cuanto se requiera para asegurar la validez y eficacia del presente Contrato.

BORRADOR